EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY

Svazek D
Obchodní právo

Doplněné vydání • 12. října 2026

17 oficiálních otázek. Odborný výklad, konkrétní aplikační situace, přesně označené normy a judikatura.

Práce s prameny

- **Přednost má normativní text:** články slouží k výkladu. Ustanovení vždy označuje číslo předpisu i zkrácený název. Každá citace nese časové znění.
- **Judikatura bez opakovaných rozborů:** každý z 145 případů napříč pěti svazky má jeden podrobný rozbor. Z ostatních otázek vedou odkazy na jeho umístění.
- **Právní věty a citace:** u všech 145 případů jsou uvedeny celé doložené publikované právní věty; vlastní komentář je oddělen. Texty NALUS jsou bezplatné informativní elektronické verze; autentické jsou originály a stejnopisy soudu.
- **Nejvyšší soud:** právní věty nových rozhodnutí jsou ověřeny v oficiálních publikacích NS. Přímé odkazy na rozhodnutí jsou převzaty z těchto publikací; databáze plných textů nebyla z prostředí dostupná. Vlastní vysvětlení se proto drží doložených právních vět.
- **Rozhodný výhled:** 1. 5. 2027 nebo nejnovější dostupné doložené znění. Pro 23 předpisů je použito dodané vyhlášené znění roku 2027. Úplný budoucí právní stav všech odvětví potvrzen není; použité časové znění je uvedeno u každého předpisu.
- **Historické materiály:** 69 nových souborů a dvě přiložená schémata slouží jako teoretické podklady. Zastaralé sazby, lhůty a právní konstrukce nejsou přebírány bez kontroly. Bylo doplněno 86 výkladů pro 84 otázek a sedm srovnávacích tabulek.

Inventáře 199 dříve dodaných a 69 nových dokumentů, přehled vyřazených zastaralých údajů i časových znění jsou v repozitáři. Rozsah je dán výkladem; otázky průběžně navazují.

D01 — Pojem, předmět, systém obchodního práva a jeho místo v českém právním řádu, prameny obchodního práva, charakter norem obchodního práva, obchodní zvyklosti.

Systematika a konkrétní výklad

Obchodní právo upravuje soukromoprávní vztahy související s podnikáním a organizaci podnikatelských subjektů. Po rekodifikaci není samostatně kodifikováno v obchodním zákoníku: obecný závazkový režim obsahuje občanský zákoník, korporační pravidla zákon o obchodních korporacích a publikační režim zákon o veřejných rejstřících. Systematika zahrnuje podnikatele, obchodní korporace, obchodní závazky, soutěž a cenné papíry; veřejnoprávní regulaci je nutné vykládat odděleně. Zvyklost může doplňovat obsah vztahu mezi podnikateli v zákonném rozsahu, ale nepřekoná kogentní zákaz. U historických smluv se nejprve určí přechodná ustanovení, nikoli pouze datum žaloby.

- **Obchodní právo jako oblast:** Obchodní právo spojuje pravidla podnikání, korporací a trhu, ale po rekodifikaci není obecnou izolovanou alternativou občanského práva. Materiální podnikatelský účel se posuzuje spolu s konkrétním předpisem.
- **Subjekty:** Podnikatelé, korporace, spotřebitelé a dohledové orgány vstupují do rozdílných vztahů. Podnikatelská transakce může mít zároveň soukromoprávní i veřejnoprávní rozměr.
- **Prameny:** Zákon, smlouva a obchodní zvyklost mají různé funkce. Zvyklost nepřepisuje každou kogentní normu a její existence může vyžadovat doložení.
- **Aplikace:** Historický obchodní zákoník se použije jen tam, kde to odůvodňuje časový režim. Starý komentář nelze mechanicky převést na nové paragrafy.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Prameny:** Obchodní zákoník má význam zejména pro historické vztahy; není obecně platnou kodifikací nových smluv.
- **Autonomie:** Profesionální postavení stran ovlivňuje požadovanou péči a výklad, neodstraňuje dobré mravy.
- **Zvyklost:** Musí být identifikována a prokázána, pouhá osobní praxe jedné společnosti nestačí.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Obchodní závazek se nepozná jen podle vysoké ceny. Rozhodné jsou subjekty, povaha vztahu a použitelná norma. Profesionální standard péče může ovlivnit výklad a odpovědnost, ale neodstraňuje ochranu slabší strany tam, kde ji zákon poskytuje. Ústavní principy působí také v soukromém vztahu prostřednictvím konkrétní normy a jejího výkladu.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• II.ÚS 1852/19 — České dráhy a Škoda — přezkum argumentace k rozhodci. Podrobný rozbor a citace: C85.

• III.ÚS 1336/18 — Oddělitelnost rozhodčí doložky a smluvní autonomie. Podrobný rozbor a citace: C51.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dodavatel se dovolává zvyklosti, podle níž kupující přebírá zboží bez jakékoli odpovědnosti prodávajícího.
- **Řešení:** Posoudí se obsah smlouvy, kogentní omezení, existence a známost tvrzené zvyklosti. Zvyklost nelze použít jako automatické vyloučení zákonných pravidel.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 420

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 421

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku. Za jakých podmínek se osoby zapisují do obchodního rejstříku, stanoví jiný zákon.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 3028

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Tímto zákonem se řídí práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jeho účinnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 1

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen „společnost“) a družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 2

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Osobní společnost může být založena jen za podnikatelským účelem nebo za účelem správy vlastního majetku.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1 → C02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2 → C02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 558 → C25; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 5 → C25; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 6 → C25; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 7 → C25; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 10 → C25; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 555 → C25.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1–2, § 5–10, § 420–421, § 555–558, § 580–588, § 3028. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 1–2. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D02 — Subjekty právních vztahů souvisejících s podnikáním. Jednání podnikatele.

Systematika a konkrétní výklad

Podnikatelem je osoba, která samostatně vykonává výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem na vlastní účet a odpovědnost se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Zápis do obchodního rejstříku a veřejnoprávní oprávnění mají zvláštní zákonné účinky, ale nelze zaměňovat podnikatele a obchodní korporaci. Jednání může uskutečňovat fyzická osoba osobně, statutární orgán právnické osoby, zmocněnec, prokurista či osoba pověřená při provozu závodu. U každé varianty se určí rozsah oprávnění, jeho omezení a právní účinky vůči třetím osobám. Ochrana dobré víry třetích osob nelegalizuje jakékoli jednání bez oprávnění.

- **Podnikatel a osoba:** Podnikání je zákonem vymezená činnost, nikoli pouhý zápis slova podnikatel do smlouvy. Právnická osoba a podnikatel nejsou totožné obecné kategorie.
- **Procesní praxe:** Před uzavřením smlouvy se ověří identita, aktuální zápisy a potřebná forma jednání. Logo nebo podpis neznámého zaměstnance sám neprokazuje vše.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Jednání za právnickou osobu je třeba odlišit od osobního ručení člena orgánu. Smlouva podepsaná jednatelem zpravidla zavazuje společnost při splnění podmínek zastoupení; jeho případná odpovědnost je další právní vztah. U prokury a pověření v závodu se rozsah oprávnění neurčuje pouze podle vizitky či pracovní pozice.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Jednání orgánu, provozní zastoupení a prokura

- **Statutární orgán:** Zastupuje právnickou osobu v zákonném rozsahu a podle pravidel jejího ustavení. Člen orgánu se nesmí bez rozlišení zaměnit s provozním vedoucím, smluvním zmocněncem nebo vlastníkem podílu.
- **Provozní role:** Zákon spojuje pověření určitou činností s oprávněním k jednáním, která při ní obvykle nastávají. Skutečné postavení osoby a rozpoznatelnost navenek se posuzují podle konkrétních okolností.
- **Prokura:** Je zvláštní obchodní zmocnění. Její zákonný rozsah, pravidla pro nemovitosti a označení při jednání se odlišují od běžné plné moci. Udělení prokury samo nepřenáší funkci statutárního orgánu.
- **Vnitřní omezení:** Pokyn zástupci a způsob jednání zapsaný ve veřejném rejstříku mohou mít odlišné účinky vůči třetí osobě. Při sporu nestačí zjistit, že zástupce porušil interní limit; musí se určit konkrétní zástupčí režim a zákonná ochrana druhé strany.

Teoretický podklad: SZK Obchod HP revize1.docx, odstavec 521. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 164, § 430, § 431, § 450, § 453.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález III. ÚS 510/25, 30. dubna 2025 — Ústavně konformní výklad § 444 odst. 1 občanského zákoníku k domněnce zastoupení

Konkrétní dotčená ustanovení

- § 444 odst. 1 a 2 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se ústavní stížností podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy České republiky a § 72 a násl. zákona o Ústavním soudu domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí s tvrzením, že jím byla porušena její práva podle čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Stěžovatelka zároveň navrhla, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Ústavní soud se v tomto nálezu zabývá ústavně konformním výkladem § 444 odst. 1 občanského zákoníku. Dospěl k závěru, že Nejvyšší soud napadeným rozsudkem výklad tohoto ustanovení nepřiměřeně zúžil a popřel tím jeho účel a smysl.

- **Význam a meze použití:** Domněnka zastoupení podle § 444 odst. 1 občanského zákoníku chrání důvěru vyvolanou jednáním zastoupeného. Musí se určit, která konkrétní jednání tuto důvěru založila a proč je důvěra třetí osoby ospravedlnitelná.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

V horizontálních vztazích působí základní práva pouze nepřímo, a to tak, že prozařují do výkladu podústavního práva. Orgány veřejné moci mají povinnost vykládat podústavní právo ústavně konformně. Právní úprava obsažená v § 444 občanského zákoníku slouží k ochraně dobré víry třetích osob, které jednají v domněnce, že existuje zastoupení za situace, kdy na této domněnce má účast zastoupený (taková účast nemusí být jen aktivní, ale může být i pasivní, respektive druhý odstavec dokonce na pasivitě zmocnitele po zániku zmocnění staví); to jsou znaky společné oběma odstavcům. Ústavně konformní výklad této právní úpravy musí tato východiska respektovat a nesmí být nepřiměřeně zužující.

Pramen publikované právní věty: Svazek_129_web.pdf, PDF str. 527. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-510-25_2

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 10/17 — Úvěrové registry a informační soukromí. Podrobný rozbor a citace: D03.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Společník s ručením omezeným podepíše smlouvu jménem společnosti, ač není jednatelem ani zmocněncem.
- **Řešení:** Samotná účast ve společnosti neposkytuje zástupčí oprávnění. Prověří se jiné zmocnění, následné schválení a případná ochrana třetí osoby podle konkrétních okolností.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 164

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Člen statutárního orgánu může zastupovat právnickou osobu ve všech záležitostech.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 430

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Pověří-li podnikatel někoho při provozu obchodního závodu určitou činností, zastupuje tato osoba podnikatele ve všech jednáních, k nimž při této činnosti obvykle dochází.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 431

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Překročí-li zástupce podnikatele zástupčí oprávnění, podnikatele právní jednání zavazuje; to neplatí, věděla-li třetí osoba o překročení nebo musela-li o něm vědět vzhledem k okolnostem případu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 453

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Omezení prokury vnitřními pokyny nemá účinky vůči třetím osobám, i když bylo zveřejněno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 161

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Kdo právnickou osobu zastupuje, dá najevo, co ho k tomu opravňuje, neplyne-li to již z okolností. Kdo za právnickou osobu podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis, popřípadě i údaj o své funkci nebo o svém pracovním zařazení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 162

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zastupuje-li právnickou osobu člen jejího orgánu způsobem zapsaným do veřejného rejstříku, nelze namítat, že právnická osoba nepřijala potřebné usnesení, že usnesení bylo stiženo vadou, nebo že člen orgánu přijaté usnesení porušil.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 163

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Statutárnímu orgánu náleží veškerá působnost, kterou zakladatelské právní jednání, zákon nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci nesvěří jinému orgánu právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 166

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právnickou osobu zastupují její zaměstnanci v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci; přitom rozhoduje stav, jak se jeví veřejnosti. Co je stanoveno o zastoupení právnické osoby zaměstnancem, platí obdobně pro zastoupení právnické osoby jejím členem nebo členem jiného orgánu nezapsaného do veřejného rejstříku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 422

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Podnikatel, který nemá obchodní firmu, právně jedná při svém podnikání pod vlastním jménem; připojí-li k němu dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, nesmí být klamavé. Obchodní firma

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 423

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Podnikatel nesmí mít víc obchodních firem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 424

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Obchodní firma nesmí být zaměnitelná s jinou obchodní firmou ani nesmí působit klamavě.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 425

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Člověk se zapíše do obchodního rejstříku pod obchodní firmou tvořenou zpravidla jeho jménem. Změní-li se jeho jméno, může používat v obchodní firmě i nadále své dřívější jméno; změnu jména však uveřejní.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 426

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li více obchodních závodů několika podnikatelů spojeno do podnikatelského seskupení, mohou jejich jména nebo obchodní firmy obsahovat shodné prvky; veřejnost však musí být schopna je odlišit.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 427

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo nabude obchodní firmu, má právo ji používat, pokud k tomu má souhlas svého předchůdce nebo jeho právního nástupce; vyžaduje se však, aby k obchodní firmě připojil údaj vyjadřující právní nástupnictví.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 428

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odvolat souhlas s užitím svého jména v obchodní firmě právnické osoby má právo ten, kdo k tomu má tak závažný důvod, že po něm nelze spravedlivě požadovat, aby jeho jméno bylo v obchodní firmě využíváno; takovým důvodem může být zejména změna převažující povahy podnikání právnické osoby nebo změna vlastnické struktury obchodní korporace. Za těchto podmínek má právo odvolat souhlas i právní nástupce osoby, která souhlas udělila.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 429

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Sídlo podnikatele se určí adresou zapsanou ve veřejném rejstříku. Nezapisuje-li se fyzická osoba jako podnikatel do veřejného rejstříku, je jeho sídlem místo, kde má hlavní obchodní závod, popřípadě kde má bydliště.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 451

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Prokurista není oprávněn přenést prokuru na někoho jiného ani udělit další prokuru; k opačným ujednáním se nepřihlíží.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 455

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Prokurista se podepisuje tak, že k firmě podnikatele připojí svůj podpis a údaj označující prokuru; byla-li prokura udělena pro jednotlivou pobočku nebo jeden z více obchodních závodů, připojí také údaj označující pobočku nebo obchodní závod.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 456

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Prokura zaniká i převodem nebo pachtem obchodního závodu nebo pobočky, pro které byla udělena. Smrtí podnikatele prokura nezaniká, ledaže bylo ujednáno něco jiného.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 450 → C28; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 165 → C73; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 420 → D01; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 421 → D01; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 440 → C28.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 161–166, § 420–431, § 440, § 450–456. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

D03 — Právní prostředky ochrany třetích osob v obchodním právu (zveřejňování údajů o podnikatelích, ochrana třetích osob ve speciálních případech – společenstevní právo, soutěžní právo).

Systematika a konkrétní výklad

Ochrana třetích osob stojí na publicitě, předvídatelnosti zastupování, kapitálových a odpovědnostních pravidlech i účinných prostředcích obrany. Veřejný rejstřík umožňuje zjistit existenci subjektu, statutární orgány a další zapisované skutečnosti; sbírka listin doplňuje informace o jeho právním a hospodářském stavu. Formální publicita znamená přístup k údajům, materiální publicita jejich právní účinky a ochranu zákonem vymezené důvěry. Nelze ji zaměňovat za záruku solventnosti podnikatele. V korporačním právu chrání věřitele pravidla rozdělování zdrojů, péče řádného hospodáře a odpovědnost při úpadku; v soutěžním právu chrání účastníky trhu a zákazníky zákaz nekalé soutěže.

- **Postup:** Zápis, sbírka listin a údaje na obchodních dokumentech mají různé funkce. Chybějící účetní závěrka není stejnou vadou jako neaktuální statutární orgán.
- **Další ochrana:** Korporační a soutěžní pravidla chrání také menšiny, věřitele a trh. Jednotlivé nároky vyžadují konkrétní legitimaci a podmínky.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Rejstříkové ověření má zachytit aktuální údaj i zákonné účinky nezveřejněné změny. Sbírka listin může objasnit účetní a organizační stav, ale není garancí pravdivosti všech podnikatelových tvrzení. Třetí osoba musí mít ochranu podle příslušného pravidla publicity. Vlastní vědomost o skutečném stavu může být významná pro možnost dovolávat se rejstříkového údaje.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Formální a materiální publicita veřejného rejstříku

- **Formální publicita:** Vyjadřuje dostupnost zapisovaných údajů a zákonem určených listin. Možnost údaje zjistit není sama hmotněprávním pravidlem, že všechny informace v rejstříku jsou vždy správné.
- **Materiální publicita:** Řeší právní důsledky důvěry v zveřejněný stav a rozdíl mezi zapsanou a skutečnou situací. Je třeba určit, zda zákon chrání konkrétní třetí osobu a jaký význam má její znalost skutečného stavu.
- **Druh zápisu:** Některý zápis vyvolává vznik určitého právního stavu; jiný eviduje skutečnost, která vznikla jinak. Změna sídla, vznik osoby a údaje o orgánu se proto nehodnotí jediným univerzálním pravidlem vše vzniká zápisem.
- **Rozlišení evidencí:** Veřejný rejstřík osob se odlišuje od veřejného seznamu věcných práv. Materiální publicita katastru má vlastní podmínky a nelze ji bez dalšího přenést na všechny rejstříkové údaje.

Teoretický podklad: SZK Obchod HP revize1.docx, odstavec 684. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.): § 3, § 8, § 25; občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 121, § 162.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález Pl.ÚS 10/17, 3. 11. 2020 — Úvěrové registry a informační soukromí

Konkrétní dotčená ustanovení

- § 20z odst. 1 — zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
- čl. 10 odst. 3 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
- čl. 8 odst. 2 — sdělení č. 209/1992 Sb., Evropská úmluva o lidských právech
- čl. 8 odst. 2 — Listina základních práv EU, 2012/C 326/02
- **Okolnosti případu:** Napadená úprava umožňovala výměnu informací o platební morálce prostřednictvím úvěrových registrů. Spor se týkal ochrany osobních údajů a potřeby věřitelů hodnotit úvěrové riziko.
- **Právní otázka:** Soud posuzoval přiměřenost zásahu do informačního sebeurčení při zákonem vymezeném účelu a rozsahu. Hodnotil úpravu jako celek a možnosti ústavně souladného výkladu.
- **Závěr soudu:** Soud zamítl návrh proti napadené zákonné úpravě sdílení údajů v registrech. Hodnotil legitimní účel posouzení úvěruschopnosti a ústavně přijatelný výklad ochranných pravidel. Rozhodnutí není souhlasem s neomezeným shromažďováním libovolných údajů ani s každým konkrétním zápisem. Při studiu je třeba zkoumat titul zpracování, přesnost, účel, rozsah a dobu uchování. Individuální spor o nesprávný údaj se nesmí nahrazovat pouhým odkazem na obecnou ústavnost právního rámce.
- **Význam a meze použití:** Závěr neprokazuje pravdivost každého individuálního záznamu ani oprávněnost neomezeného uchovávání. Osoba může napadat konkrétní nesprávné či neoprávněné zpracování příslušnou cestou.

Celé publikované právní věty — NALUS

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o ochraně spotřebitele") obsahuje v § 20z odst. 1 komplexní a podrobnou úpravu podmínek, za nichž mohou prodávající získávat informaci o úvěruschopnosti spotřebitelů i bez jejich souhlasu. Tato úprava ve svém souhrnu představuje dostatečné záruky proti nepřiměřenému šíření osobních údajů spotřebitelů. Ustanovení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona o ochraně spotřebitele jsou v souladu s ústavním pořádkem a lze je vyložit způsobem souladným s čl. 8 odst. 2 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 8 odst. 2 Listiny základních práv Evropské unie. Tato ustanovení představují zásah do práva spotřebitelů na soukromí a na informační sebeurčení ve smyslu práva podle čl. 10 odst. 3 Listiny základních práv a svobod, neústí však v porušení těchto ústavně zaručených práv, neboť zásah je vyvažován silným veřejným zájmem na předcházení předlužování spotřebitelů. Tento veřejný zájem se pojí s oprávněnými zájmy podnikatelů nabízejících spotřebitelům finanční služby.

Právní věty NALUS: https://nalus.usoud.cz/Search/Abstrakt.aspx?id=114114

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=Pl-10-17

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 9 As 186/2025-24 — Otevřená data živnostenského rejstříku. Podrobný rozbor a citace: A39.

• 27 Cdo 1368/2024 — Evidence skutečných majitelů a přednost unijní ochrany soukromí. Podrobný rozbor a citace: D08.

Další odborné souvislosti

EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026

Sekundární odborný rozbor upozorňuje na rozdíl mezi tématem uvedeným v pozvánce a doslovnou podobou návrhu usnesení, dále na protinávrhy a informační práva společníků. Společnost s ručením omezeným a akciová společnost nemají totožný formální režim. Pro studium je třeba určit právní obsah pozvánky, možnost účasti a obrany společníka a ochranu třetích osob. Článek je komentářem, nikoli originálem soudního rozhodnutí; jeho shrnutí nesmí být vydáváno za samostatné závazné pravidlo bez souvislosti se zákonem o obchodních korporacích.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Společnost tvrdí, že nezapsané interní omezení jednatele ruší smlouvu uzavřenou s dodavatelem.
- **Řešení:** Určí se způsob zastupování a účinky omezení vůči třetím osobám. Interní porušení může zakládat odpovědnost jednatele, aniž samo odstraní závazek společnosti.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 25

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Do veřejného rejstříku se zapíše a) jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, zapsané osoby, b) předmět činnosti nebo podnikání nebo vymezení účelu osoby, vyžaduje-li to jiný zákon, c) právní forma právnické osoby, d) den vzniku a zániku právnické osoby, e) u fyzické osoby, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, f) identifikační číslo osoby, které zapsané osobě přidělí rejstříkový soud; identifikační číslo osoby poskytne rejstříkovému soudu správce základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a orgánů veřejné moci2, g) název statutárního orgánu, neplyne-li ze zákona, počet členů statutárního orgánu, jméno a sídlo nebo adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která je členem statutárního orgánu, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje, i) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, prokuristy, jakož i způsob, jakým jedná, včetně uvedení údaje o tom, že se prokura vztahuje jen na určitou pobočku nebo na určitý závod, jejich identifikace a údaj o tom, zda je prokurista oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc, j) další skutečnost, o které to stanoví tento nebo jiný zákon, nebo jiná důležitá skutečnost, o jejíž zápis požádá zapsaná osoba, má-li na takovém zápisu právní zájem, k) den, k němuž byl zápis proveden, a l) okamžik, k němuž byl zápis zpřístupněn.

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 9

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže obsah zápisu ve veřejném rejstříku odporuje donucujícímu ustanovení zákona a nelze-li dosáhnout nápravy jinak, rejstříkový soud vyzve zapsanou osobu ke zjednání nápravy. Jde-li o právnickou osobu a ta ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu, může soud i bez návrhu, je-li takový postup v zájmu ochrany třetích osob, rozhodnout o jejím zrušení s likvidací.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo se dostane v hospodářském styku do rozporu s dobrými mravy soutěže jednáním způsobilým přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům, dopustí se nekalé soutěže. Nekalá soutěž se zakazuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 34

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích se stanoví na základě řádné nebo mimořádné účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem obchodní korporace. Na základě účetní závěrky podle věty první lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena. Zisk a jiné vlastní zdroje lze rozdělit pouze mezi společníky, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 40

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kapitálová společnost nebo družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tím nemá právní účinky.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 47

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Omezení jednatelského oprávnění orgánu obchodní korporace společenskou smlouvou nebo jiným ujednáním nebo rozhodnutím orgánu obchodní korporace nejsou vůči třetím osobám účinná, i když byla zveřejněna.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 3 → C73; zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 8 → C27; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 121 → C27; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 162 → D02; zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.), § 1 → C73; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159 → C27; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 164 → D02.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o veřejných rejstřících (304/2013 Sb.): § 1, § 3, § 8–9, § 25, § 66. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 121, § 159, § 162, § 164, § 2976. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 34, § 40, § 47. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D04 — Označování podnikatelů, jejich výrobků a služeb a právní vztahy vznikající v této oblasti (firemní právo, ochranné známky, ochrana označení původu výrobků, licenční smlouvy, ochrana označení prostředky soutěžního práva).

Systematika a konkrétní výklad

Obchodní firma je jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Musí splňovat požadavky nezaměnitelnosti a nesmí působit klamavě. Ochranná známka chrání označení pro vymezené výrobky či služby na základě příslušného registračního režimu; obchodní firma a známka proto nemají totožný předmět ani účinky. Označení původu a zeměpisná označení vážou ochranu k zákonným podmínkám původu a vlastností produktu. Licence umožňuje užití chráněného předmětu ve sjednaném rozsahu, nikoli automatický převod všech práv. Souběh průmyslověprávní a soutěžní ochrany vyžaduje samostatné posouzení znaků každého nároku.

- **Označení a právní režimy:** Firma identifikuje podnikatele, ochranná známka výrobky či služby a zeměpisné označení zvláštní vztah původu. Stejné slovo může podléhat více různým ochranám.
- **Nositelé:** Zapsaný vlastník známky a uživatel firmy nemusí být stejná osoba. Licence poskytuje oprávnění k užívání v určeném rozsahu, nikoli vždy převod práva.
- **Vznik a střet:** Zápis a užívání mají rozdílný význam podle institutu. Zaměnitelnost se hodnotí v kontextu trhu a adresátů, ne pouze podle totožnosti písmen.
- **Ochrana:** Zdržení, odstranění následků a náhrada vyžadují příslušný právní základ. Nekalosoutěžní ochrana může působit i bez zapsané známky.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Firma:** Zápis firmy sám nezaručuje, že nezasahuje do staršího práva.
- **Známka:** Posouzení závisí na označení, výrobcích, službách a pravděpodobnosti záměny.
- **Licence:** Vymezit území, dobu, výhradnost, předmět a možnost podlicence.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Ochranné označení je třeba porovnávat ve věcném, územním a časovém rozsahu. Zápis známky neznamená monopol na každé užití běžného slova ve všech oblastech. Nárok na zdržení a náhradu újmy vyžaduje odlišné předpoklady. Licenční ujednání musí rozlišit pouhé užití, podlicenci a převod samotného práva.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Nová společnost používá podobný název a logo zavedeného soutěžitele pro stejné služby.
- **Řešení:** Odděleně se zkoumá zásah do firmy, známkových práv a nekalá soutěž. Nároky se neopírají pouze o podobnost slov, ale o zákonné podmínky jednotlivých ochran.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2981

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Kdo užije jména osoby nebo zvláštního označení závodu užívaného již po právu jiným soutěžitelem, vyvolá tím nebezpečí záměny.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2982

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Parazitování na pověsti Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2988

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav. Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 1

Znění: 1. 2. 2022. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie16 a upravuje ochranné známky.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 4

Znění: 1. 2. 2022. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Do rejstříku se nezapíše označení, a) které nemůže tvořit ochrannou známku ve smyslu § 1a, b) které nemá rozlišovací způsobilost, c) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností, d) které je tvořeno výlučně označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech, e) které je tvořeno výlučně tvarem nebo jinou vlastností, které vyplývají z povahy samotného výrobku nebo jsou nezbytné pro dosažení technického výsledku anebo dávají výrobku podstatnou užitnou hodnotu, f) které je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, g) které by mohlo klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby, h) které obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranu odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů, i) které obsahuje označení požívající ochrany podle článku 6ter Pařížské úmluvy,3 k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány, j) které obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy,3 jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu, k) které obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol, l) jehož užívání se příčí ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.), § 8

Znění: 1. 2. 2022. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vlastník ochranné známky má výlučné právo užívat ochrannou známku ve spojení s výrobky nebo službami, pro něž je chráněna. Své právo prokazuje vlastník zapsané ochranné známky výpisem z rejstříku, popřípadě osvědčením o zápisu. Vlastník ochranné známky je oprávněn používat spolu s ochrannou známkou značku ®.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.), § 1

Znění: 20. 8. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Předmět úpravy Zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující ochranu zeměpisných označení a označení původu 1 a) pravomoci správních orgánů k činnostem, které podle přímo použitelného předpisu Evropské unie vykonává členský stát, b) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zápis označení původu či zeměpisného označení pro zboží pocházející z České republiky, popřípadě i ze zeměpisné oblasti, která se zčásti nachází na území České republiky (dále jen „přeshraniční zeměpisná oblast“), v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, c) vnitrostátní postup při změnách specifikace v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie, d) vnitrostátní postup při podávání žádostí o zrušení zápisu označení původu či zeměpisného označení v rozsahu stanoveném přímo použitelným předpisem Evropské unie.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.), § 2

Znění: 20. 8. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Vymezení pojmů Pro účely tohoto zákona se rozumí: a) zbožím jakákoliv movitá věc, která byla vyrobena, vytěžena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování a je určena k nabídce spotřebiteli; b) zemědělským zbožím zboží, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující vína, lihoviny a zemědělské výrobky12; c) nezemědělským zbožím zboží, na které se vztahuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující řemeslné a průmyslové výrobky13.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 423 → D02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 424 → D02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 425 → D02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 426 → D02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 427 → D02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 428 → D02; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2358 → C39; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976 → D03.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 423–428, § 2358–2364, § 2976, § 2981–2982, § 2988. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o ochranných známkách (441/2003 Sb.): § 1, § 4, § 8. Znění: 1. 2. 2022. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení (452/2001 Sb.): § 1–2. Znění: 20. 8. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D05 — Právo hospodářské soutěže (obecná problematika soutěžního chování, systematika a prameny soutěžního práva, charakteristika jednotlivých součástí soutěžního práva, typické formy nekalého soutěžního jednání, typické formy jednání narušujícího rovné soutěžní prostředí).

Systematika a konkrétní výklad

Soutěžní právo zahrnuje soukromoprávní nekalou soutěž a veřejnoprávní ochranu hospodářské soutěže. Generální klauzule nekalé soutěže vyžaduje jednání v hospodářském styku, rozpor s dobrými mravy soutěže a způsobilost přivodit újmu jiným soutěžitelům nebo zákazníkům; vznik skutečné škody není podmínkou všech nároků. Zvláštní skutkové podstaty konkretizují například klamavou reklamu, zlehčování či parazitování. Veřejnoprávní režim řeší zakázané dohody, zneužití dominance a kontrolu spojování; dominantní postavení samo není zakázáno. Civilní soud a soutěžní úřad sledují odlišné účely a jejich pravomoci nelze směšovat.

- **Dvě soutěžní oblasti:** Veřejné soutěžní právo chrání fungování trhu, soukromá nekalá soutěž poctivost soutěžního jednání. Tatáž situace může otevřít více režimů, ale s různými podmínkami.
- **Subjekty a objekt:** Soutěžitelé, zákazníci a dohledový orgán mají rozdílné role. U kartelu či dominance se zjišťuje relevantní trh a skutečné soutěžní působení.
- **Postup:** Dohledové řízení a soukromá žaloba jsou samostatné cesty. Sankce úřadu sama nepřiznává každému zákazníkovi konkrétní náhradu škody.
- **Materiální kritéria:** Tvrdá cenová soutěž není automaticky nekalá. Jednání se hodnotí podle zákonných znaků a jeho způsobilosti způsobit relevantní újmu.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Nekalost:** Podstatná je způsobilost k újmě, ne jen prokázaná ztráta zákazníka.
- **Dominance:** Není totožná s nekalou soutěží ani s libovolně vysokým tržním podílem.
- **Nároky:** Zdržení, odstranění závadného stavu, zadostiučinění, škoda a obohacení mají vlastní předpoklady.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Soutěžní svoboda dovoluje získat zákazníka lepší nabídkou, nikoli každým prostředkem. Generální klauzule se posuzuje i tam, kde jednání přesně nenaplňuje pojmenovanou skutkovou podstatu. Současně nelze použít pojem dobrých mravů soutěže jako neurčitou náhradu všech zákonných znaků. Veřejnoprávní rozhodnutí může být relevantní pro civilní spor, ale nenahrazuje jeho celý předmět.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Ochrana obchodního tajemství: současné znaky a návrh reformy

návrh s předpokládanou účinností 2027; přijetí nedoloženo

- **Současná definice:** § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyžaduje kumulativně konkurenční význam, určitelnost, ocenitelnost, běžnou nedostupnost v příslušných obchodních kruzích, souvislost se závodem a odpovídající zajištění utajení vlastníkem. Samotná poznámka „důvěrné“ na dokumentu všechny znaky nenahrazuje.
- **Současná ochrana:** § 2985 zařazuje porušení obchodního tajemství do nekalé soutěže; nároky podle § 2988 zahrnují zdržení, odstranění závadného stavu, přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Je třeba prokázat konkrétní zásah a odpovídající předpoklady zvoleného nároku.
- **Připravovaný model:** Článek z dubna 2026 rozebírá návrh přesunu ochrany do samostatných ustanovení § 2990a až 2990c a zpřesnění procesní ochrany. Jde o popis návrhu s uvažovanou účinností 1. 1. 2027. Tyto paragrafy nejsou v dodané konsolidaci občanského zákoníku pro rok 2027; nemohou být v tomto materiálu označeny za schválenou budoucí úpravu.
- **Praktický důsledek:** Při žalobě je nutné oddělit existenci tajemství, způsob jeho získání nebo zveřejnění a procesní zajištění utajení během dokazování. Zpřístupnění tajemství v soudním spisu může vyžadovat ochranná opatření, aniž automaticky zaniká samotný chráněný zájem.

Dana Ondrejová, Navrhovaná novelizace ochrany obchodního tajemství, Bulletin advokacie 4/2026. Pramen: BA_4_2026_web.pdf, PDF str. 22–29.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález III. ÚS 1185/25, 29. ledna 2026 — Aktivní věcná legitimace spotřebitele v řízení proti nekalé soutěži

Konkrétní dotčená ustanovení

- § 2976 odst. 1 — zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
- § 75c odst. 1 — zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- čl. 36 odst. 1 — usnesení č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

V projednávané věci Ústavní soud posuzoval podmínky ochrany spotřebitelů proti nekalosoutěžnímu jednání, konkrétně možnost nařízení předběžného opatření k ochraně spotřebitele.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení napadeného rozhodnutí s tvrzením, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva podle čl. 6, 11, 31 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 6 odst. 1, čl. 8 a 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, jakož i principy zakotvené v čl. 1 Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny.

- **Význam a meze použití:** Ochrana spotřebitele před dalším klamáním není vyloučena pouhým tvrzením, že jej již stejný obchodník jednou oklamal. Při předběžné ochraně soud musí věrně vyložit obsah podání a konkrétní riziko další újmy; vlastní domněnku o tom, co žalobkyně údajně tvrdila, nesmí vydávat za její procesní stanovisko.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

I. Obecně nelze vyloučit, že spotřebitel (dodržující standard chování průměrného spotřebitele) může být stejným obchodníkem o účincích jeho výrobků opakovaně oklamán, a může mu tedy vzniknout v důsledku jednání, proti kterému se brání žalobou u soudu, další újma. II. Svévolnou interpretací tvrzení účastníka, které je v rozporu s obsahem jeho podání, a rezignací na povinnost řádně odůvodnit rozhodnutí soud zasáhne do ústavně zaručeného práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

Pramen publikované právní věty: Svazek_134_web.pdf, PDF str. 148. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=III-1185-25

Rozsudek Nejvyššího soudu 23 Cdo 1504/2024, 30. 04. 2025 — Selektivní distribuce luxusních výrobků a soutěž

Konkrétní dotčená ustanovení

- čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (publikace č. 111/2009 Sb. m. s.)
- § 8 a § 11 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách
- § 3 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví
- **Právní otázka:** Zda uvedená kritéria výběru distributorů sama představují zakázané omezení soutěže.
- **Význam a meze použití:** Stanovená kvalitativní a provozní kritéria se neposuzují izolovaně od cíle zachovat image výrobků. Závěr není blanketním souhlasem s libovolným zákazem internetového prodeje ani s každou distribuční smlouvou.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

Sama skutečnost, že vlastník ochranné známky při uvádění výrobků (parfémů a kosmetických výrobků) označených ochrannou známkou, jejichž vlastnosti u zákazníků vyvolávají dojem luxusu, na trh prostřednictvím systému selektivní distribuce, jehož cílem je zachování dobrého jména (image) těchto výrobků, uzavírá (licenční) smlouvy opravňující k uvádění těchto výrobků na trh pouze s osobami, jež v posledních třech letech neporušily práva k jeho ochranné známce a zároveň provozují alespoň po dobu jednoho roku minimálně tři tzv. kamenné prodejny způsobilé pro prodej těchto výrobků, nepředstavuje nedovolené omezení hospodářské soutěže podle čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-11-brezna-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/F6BBEF3507A86927C1258CA4004D3A48?openDocument

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dva dodavatelé si dohodnou rozdělení zákazníků a současně zveřejní klamavou reklamu proti konkurentovi.
- **Řešení:** Dohoda se posoudí ve veřejnoprávním soutěžním režimu a reklama samostatně podle občanského zákoníku. Nelze automaticky zaměnit správní sankci za odškodnění poškozeného.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2977

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Klamavá reklama je taková reklama, která souvisí s podnikáním nebo povoláním, sleduje podpořit odbyt movitých nebo nemovitých věcí nebo poskytování služeb, včetně práv a povinností, klame nebo je způsobilá klamat podáním nebo jakýmkoli jiným způsobem osoby, jimž je určena nebo k nimž dospěje, a tím i zřejmě způsobilá ovlivnit hospodářské chování takových osob.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2978

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Klamavé označení zboží nebo služby je takové označení, které je způsobilé vyvolat v hospodářském styku mylnou domněnku, že jím označené zboží nebo služba pocházejí z určité oblasti či místa nebo od určitého výrobce, anebo že vykazují zvláštní charakteristický znak nebo zvláštní jakost. Nerozhodné je, zda označení bylo uvedeno bezprostředně na zboží, na obalu, obchodní písemnosti nebo jinde. Rovněž je nerozhodné, zda ke klamavému označení došlo přímo nebo nepřímo a jakým prostředkem se tak stalo.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2979

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Způsobilost oklamat může mít i údaj sám o sobě správný, může-li uvést v omyl vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl učiněn.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2980

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Srovnávací reklama přímo nebo nepřímo označuje jiného soutěžitele nebo jeho zboží či službu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2983

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Podplácení Podplácením ve smyslu tohoto zákona je jednání, jímž a) soutěžitel osobě, která je členem statutárního nebo jiného orgánu jiného soutěžitele nebo je v pracovním poměru k jinému soutěžiteli, přímo nebo nepřímo nabídne, slíbí či poskytne jakýkoliv prospěch za tím účelem, aby jejím nekalým postupem docílil na úkor jiných soutěžitelů pro sebe nebo jiného soutěžitele přednost nebo jinou neoprávněnou výhodu v soutěži, anebo b) osoba uvedená v písmenu a) přímo či nepřímo žádá, dá si slíbit nebo přijme za stejným účelem jakýkoliv prospěch.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2984

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zlehčováním je jednání, jímž soutěžitel uvede nebo rozšiřuje o poměrech, výkonech nebo výrobku jiného soutěžitele nepravdivý údaj způsobilý tomuto soutěžiteli přivodit újmu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2985

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Porušení obchodního tajemství Porušením obchodního tajemství je jednání, jímž jednající jiné osobě neoprávněně sdělí, zpřístupní, pro sebe nebo pro jiného využije obchodní tajemství, které může být využito v soutěži a o němž se dověděl a) tím, že mu tajemství bylo svěřeno nebo jinak se stalo přístupným na základě jeho pracovního poměru k soutěžiteli nebo na základě jiného vztahu k němu, popřípadě v rámci výkonu funkce, k níž byl soudem nebo jiným orgánem povolán, nebo b) vlastním nebo cizím jednáním příčícím se zákonu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2986

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dotěrné obtěžování je sdělování údajů o soutěžiteli, zboží nebo službách, jakož i nabídka zboží nebo služeb s využitím telefonu, faxového přístroje, elektronické pošty nebo podobných prostředků, ačkoli si takovou činnost příjemce zjevně nepřeje, nebo sdělování reklamy, při kterém její původce utají nebo zastře údaje, podle nichž ho lze zjistit, a neuvede, kde příjemce může bez zvláštních nákladů přikázat ukončení reklamy.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2987

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí Ohrožení zdraví nebo životního prostředí je jednání, jímž soutěžitel zkresluje podmínky hospodářské soutěže tím, že provozuje výrobu, uvádí na trh výrobek nebo provádí výkon ohrožující zájem na ochraně zdraví nebo životního prostředí chráněný zákonem, aby tak získal pro sebe nebo pro jiného prospěch na úkor jiného soutěžitele nebo zákazníků. Ochrana proti nekalé soutěži

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 1

Znění: 3. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení neboohrožení (dále jen „narušení“) a) dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1), b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, c) spojením soutěžitelů, nebo d) orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy (dále jen „orgány veřejné správy“).

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 3

Znění: 3. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné,4 pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 10

Znění: 3. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Dominantní postavení na trhu má soutěžitel nebo společně více soutěžitelů (společná dominance), kterým jejich tržní síla umožňuje chovat se ve značné míře nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 12

Znění: 3. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Ke spojení soutěžitelů dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2976 → D03; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2981 → D04; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2982 → D04; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 2988 → D04; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 504 → C29.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 504, § 2976–2988. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.): § 1, § 3, § 10–12. Znění: 3. 4. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D06 — Cenné papíry

Systematika a konkrétní výklad

Cenný papír je listina, s níž je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání nelze bez této listiny uplatnit ani převést. Zaknihovaný cenný papír je náhradou listiny zápisem v příslušné evidenci a nepodléhá automaticky pravidlům fyzického předání. Klasifikace podle formy, druhu práva, způsobu vydání a zastupitelnosti vysvětluje převoditelnost a legitimaci. Cenný papír na doručitele, na řad a na jméno mají odlišné převodní mechanismy; zvláštní předpis může obecný režim upravit. Ztráta listiny neznamená bez dalšího zánik vtěleného práva, ale komplikuje jeho výkon a může vyžadovat umoření.

- **Nositel:** Vlastník, oprávněný držitel a evidovaný subjekt se posuzují podle typu papíru. Legitimační funkce neřeší automaticky všechny vady nabytí.
- **Uplatnění:** Dlužník plní za podmínek papíru a zákona. Ztráta dokumentu může vyžadovat zvláštní ochranu, nikoli jen novou běžnou kopii.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Forma cenného papíru ovlivňuje převod i důkaz oprávnění. U papíru na řad je třeba posoudit rubopis a předání, u zaknihovaného práva zápis v příslušné evidenci. Zajištění a nucený výkon musejí respektovat tento režim. Prostá kopie či smluvní potvrzení proto nemusí umožnit výkon práv jako originální listina.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Forma cenného papíru a způsob převodu

- **Vazba na právo:** Cenný papír spojuje výkon nebo převod určeného práva s listinou v zákonném pojetí. Ne každá potvrzující listina je cenným papírem; musí se určit její právní funkce a předepsaný obsah.

- **Forma:** Na doručitele, na řad a na jméno označuje odlišný právní režim identifikace oprávněného a převodu. Forma není totožná s druhem práva, například s tím, zda jde o dluhopis nebo účastnický papír.
- **Převod:** Předání listiny, rubopis a smlouva o převodu představují různé složky postupu podle formy papíru. U jednotlivých druhů se použijí zvláštní pravidla, která mohou obecný občanskoprávní režim doplňovat.
- **Zaknihování:** Záznam v příslušné evidenci se nesmí popisovat jako pouhé naskenování listiny. Směnka má zvláštní zákonný listinný režim; pravidla akcií se na ni mechanicky nepřenášejí.

Teoretický podklad: SMĚNKY podle Kotáska.docx, odstavec 244. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 514, § 518, § 1103, § 1104.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 29 Cdo 352/2023 — Podepsaná prázdná listina a důkazní břemeno výstavce směnky. Podrobný rozbor a citace: D17.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel ztratí listinný cenný papír a žádá plnění pouze podle kopie.
- **Řešení:** Zjistí se druh listiny, zákonná legitimace a případný proces umoření. Kopie automaticky nenahradí listinu potřebnou pro uplatnění práva.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 514

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Cenný papír je listina, se kterou je právo spojeno takovým způsobem, že je po vydání cenného papíru nelze bez této listiny uplatnit ani převést.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 518

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Cenný papír může mít formu cenného papíru na doručitele, na řad, nebo na jméno.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1103

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Vlastnické právo k cennému papíru na doručitele se převádí smlouvou k okamžiku jeho předání.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1104

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Vlastnické právo k zaknihovanému cennému papíru se nabývá zápisem zaknihovaného cenného papíru na účet vlastníka.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 515

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Nevydal-li emitent cenný papír jako druh s náležitostmi zvlášť upravenými zákonem, musí listina určit alespoň odkazem na emisní podmínky právo, které je s cenným papírem spojeno, a údaj o emitentovi.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 516

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Cenné papíry téhož druhu vydané týmž emitentem v téže formě, z nichž vznikají stejná práva, jsou zastupitelné.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 517

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li z cenného papíru zavázána osoba odlišná od emitenta a poruší-li svou povinnost, nahradí emitent škodu z toho vzniklou.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 519

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Datum emise cenného papíru označuje den, kdy může dojít k vydání cenného papíru prvnímu nabyvateli. Není-li stanoveno jinak, určí datum emise cenného papíru emitent.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 520

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Cenný papír je vydán dnem, kdy splňuje náležitosti stanovené pro něj zákonem nebo jiným právním předpisem a kdy se stanoveným způsobem stane majetkem prvého nabyvatele.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 521

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Byl-li nabyvatel v dobré víře, že nabývá řádně vydaný cenný papír, je vydán i přesto, že nebyly dodrženy náležitosti postupu při vydání cenného papíru nebo že se cenný papír nestal vlastnictvím prvního nabyvatele stanoveným způsobem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 522

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li cenný papír vydán ve více stejnopisech, musí být stejnopisy v textu listiny číslovány, jinak se každý stejnopis považuje za samostatný cenný papír.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 523

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li s cenným papírem spojeno právo na výnos, lze pro uplatnění tohoto práva vydat kupón jako cenný papír na doručitele; kupóny se vydávají v kupónovém archu. Je-li součástí kupónového archu talón, vyplývá z něho právo na vydání nového kupónového archu; talón však není cenným papírem.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 524

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Zastupitelné cenné papíry lze nahradit hromadnou listinou. Pro emisi a vydání hromadné listiny platí stejné podmínky jako pro vydání jednotlivého cenného papíru. Hromadná listina obsahuje alespoň ty náležitosti, které zákon stanoví pro jednotlivý cenný papír včetně čísla cenného papíru, jež nahrazuje; hromadná listina však nemusí obsahovat číselné označení.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 525

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Je-li cenný papír nahrazen zápisem do příslušné evidence a nelze-li jej převést jinak než změnou zápisu v této evidenci, jedná se o zaknihovaný cenný papír. Zaknihované cenné papíry jsou zastupitelné, pokud byly vydány týmž emitentem a pokud z nich vznikají stejná práva.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 526

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Evidence zaknihovaných cenných papírů Evidence zaknihovaných cenných papírů se vede na majetkových účtech; jimi jsou účet vlastníka nebo účet zákazníků.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 527

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na účtu vlastníka jsou evidovány zaknihované cenné papíry toho, pro něhož byl účet zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 528

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na účtu zákazníků jsou evidovány zaknihované cenné papíry osob, které zaknihovaný cenný papír svěřily tomu, pro něhož byl účet zákazníků zřízen.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 529

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Rozhodl-li emitent o přeměně cenného papíru na zaknihovaný cenný papír, bez zbytečného odkladu zveřejní své rozhodnutí včetně lhůty, ve které vlastník cenného papíru emitentovi cenný papír odevzdá, a rozhodnutí v téže lhůtě uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 530

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Vlastník cenného papíru sdělí při jeho odevzdání emitentovi číslo účtu v příslušné evidenci, na který má být cenný papír zaevidován; pokud mu tento údaj nesdělí, určí mu k tomu emitent dodatečnou lhůtu, která nesmí být kratší než dva měsíce.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 531

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li vlastník cenného papíru v prodlení s odevzdáním cenného papíru, určí emitent k jeho odevzdání dodatečnou lhůtu způsobem stanoveným v § 529 odst. 1 a při jejím vyhlášení upozorní, že cenný papír, který nebude odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 532

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Na žádost emitenta zaeviduje centrální depozitář zaknihované cenné papíry do centrální evidence obdobně jako při vydání zaknihovaného cenného papíru a zaeviduje cenné papíry na majetkové účty uvedené v žádosti. Žádost emitent podá po uplynutí lhůty stanovené v § 529 odst. 1 nebo i před jejím uplynutím, pokud mu byly odevzdány všechny cenné papíry, nejpozději však po uplynutí dodatečné lhůty.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 533

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Cenný papír, který nebyl odevzdán, eviduje centrální depozitář na zvláštním technickém účtu; majitelem technického účtu je emitent. Zaevidováním na tomto účtu jsou tyto cenné papíry přeměněny na zaknihované cenné papíry.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 534

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nebyl-li cenný papír odevzdán ani v dodatečné lhůtě, prohlásí jej emitent za neplatný.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 535

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Ustanovení § 529, 531 až 533 se přiměřeně použijí na cenné papíry, které se přeměňují na zaknihované cenné papíry, které mají být vedeny v samostatné evidenci.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 303 → C77; zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 312 → C68; zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.), § 314 → C77.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 514–543, § 1103–1104. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o zvláštních řízeních soudních (292/2013 Sb.): § 303–315. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

D07 — Veřejnoprávní prvky v obchodním právu (ochrana hospodářské soutěže, dozor nad kapitálovým trhem, ochrana právního postavení subjektů obchodněprávních vztahů).

Systematika a konkrétní výklad

Veřejnoprávní regulace podnikání chrání soutěžní prostředí, finanční stabilitu, investory a další veřejné zájmy. Živnostenské oprávnění, bankovní licence a povolení k činnosti na kapitálovém trhu jsou různé instituty s rozdílnými orgány a podmínkami. Soukromoprávní platnost smlouvy není vždy totožná s tím, zda podnikatel splnil všechny regulatorní povinnosti; právní následek se odvozuje od konkrétní normy. Česká národní banka plní vymezené dohledové pravomoci, nikoli obecnou roli garanta výnosnosti investice. V sankčním řízení platí procesní záruky, individualizace odpovědnosti a soudní přezkum. U vztahů s unijním prvkem je třeba určit příslušný přímo použitelný či implementovaný režim.

- **Veřejný dohled:** Podnikání je soukromá činnost v zákonně regulovaném prostředí. Ochrana trhu, spotřebitele a finanční stability neznamená, že každý obchodní spor rozhoduje dohledový orgán.
- **Kompetence:** ČNB a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže mají odlišné zákonné úkoly. Oprávnění kontrolovat musí odpovídat konkrétnímu sektoru.
- **Postup:** Povolení, kontrola a sankce jsou různá řízení. Neúspěšná investice sama neprokazuje porušení dohledové povinnosti či protiprávnost nabídky.
- **Soukromé nároky:** Náhradu škody a plnění smlouvy řeší příslušný soukromoprávní proces. Zveřejněné varování může být důležité, ale není samo rozsudkem o individuálním nároku.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Povolení:** Obecná živnost nenahrazuje sektorovou licenci.
- **Dohled:** Rozlišit dohledovou nápravu, správní trest a soukromý nárok investora.
- **Riziko:** Dohled neodstraňuje tržní riziko ani neslibuje náhradu každé ztráty.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Dohledový orgán rozhoduje v zákonném rozsahu a podléhá procesním zárukám. Investorův majetkový nárok se řeší odděleně od sankce za nepovolenou službu. Rozlišit se musí také požadavky na poskytovatele a rizikovost konkrétního produktu. Veřejné povolení či schválení prospektu nesmí být popisováno jako státní příslib návratnosti investice.

Judikatura a konkrétní kauzy

Nález IV. ÚS 386/24, 14. května 2025 — Povinnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prověřit důvodné podezření u podnětů před provedením místního šetření

Konkrétní dotčená ustanovení

- § 3 odst. 1 a § 21f — zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
- § 82 a násl. — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
- čl. 101 — Smlouva o fungování EU, publikace č. 111/2009 Sb. m. s.

Odůvodnění, celý bod 1 — okolnosti a procesní vývoj

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže provedl v březnu roku 2019 v sídle stěžovatelek místní šetření ve věci možného porušení práva hospodářské soutěže. Úřad měl podezření, že stěžovatelky a obchodní společnost FORTUNA GAME, a. s., vytvořily kartel sázkových kanceláří a dopustily se celkem šesti protisoutěžních deliktů. Místní šetření Úřad provedl především na základě podnětu, který mu zaslala a poté doplnila obchodní společnost SAZKA, a. s., tedy konkurent stěžovatelek.

Odůvodnění, celý bod 2 — okolnosti a procesní vývoj

Nyní před Ústavním soudem leží otázka ústavnosti místního šetření. Stěžovatelky popírají, že měl Úřad pro provedení místního šetření dostatečně závažné indicie o možném protisoutěžním jednání. Konkrétněji se tato věc dotýká povinnosti Úřadu prověřovat podněty zaslané konkurenty šetřených soutěžitelů či anonymní podněty. Stěžovatelky namítají, že Úřad měl povinnost prověřit podnět, který obdržel od společnosti SAZKA, stejně jako měl prověřit další, anonymní podnět, resp. že toto prověření mělo být patrné ze spisu Úřadu.

- **Význam a meze použití:** Místní šetření ÚOHS vyžaduje důvodné a prověřené podezření; podnět není automatickým oprávněním k neomezenému zásahu do provozu podniku. Rozsah šetření musí odpovídat důvodu, pro který bylo zahájeno.

Celé publikované právní věty — Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže je před provedením místního šetření povinen řádně prověřit podněty od konkurenčních soutěžitelů a anonymní podněty, které nasvědčují porušení práva hospodářské soutěže, a přezkoumatelně do správního spisu založit indicie (včetně informací z vlastní úřední činnosti), které dostatečně opodstatňují nezbytnost provedení místního šetření.

Pramen publikované právní věty: Svazek_130_web.pdf, PDF str. 81. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://nalus.usoud.cz/Search/GetText.aspx?sz=IV-386-24

Rozsudek NSS 9 As 76/2025-212, 26. 3. 2026 — Řízení před soudem: přípustnost kasační stížnosti proti usnesení o předběžném opatření; následky skončení řízení o žalobě

Konkrétní dotčená ustanovení

- § 272b odst. 4 — zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
- § 38 odst. 4, § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 — zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
- **Okolnosti případu:** Ve sporu o zakázku Opava – telematika krajský soud vydal předběžné opatření. Před rozhodnutím o kasační stížnosti skončilo řízení o žalobě, čímž opatření zaniklo. NSS posuzoval, zda přezkum již zaniklého opatření přesto pokračuje.
- **Význam a meze použití:** Zánik zatímního opatření nevylučuje přezkum tam, kde zvláštní § 272b odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek kasační stížnost výslovně připouští. Rozhodnutí může být důležité pro ochranu práv i následné odpovědnostní důsledky. Tento závěr nelze bez rozlišení použít na jakékoli předběžné opatření mimo zvláštní režim.

Celé publikované právní věty — 4744/2026

Je-li podle § 272b odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, přípustná kasační stížnost proti usnesení o předběžném opatření, které bylo vydáno v řízení o žalobě proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v oblasti dozoru nad dodržováním tohoto zákona, pak skončení řízení o této žalobě nemá za následek nedostatek podmínek řízení, pro který by podle § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s. nebylo možné pokračovat v řízení o kasační stížnosti. Bez ohledu na zánik předběžného opatření podle § 38 odst. 4 s. ř. s. má rozhodnutí o kasační stížnosti i poté význam z hlediska ochrany veřejných subjektivních práv osoby, do jejíchž práv bylo předběžným opatřením zasaženo.

Pramen publikované právní věty: SR_NSS-2026-05.pdf, PDF str. 42. Zachována celá právní věta; exportní znaky a zalomení sjednoceny.

https://sbirka.nssoud.cz/cz/rizeni-pred-soudem-pripustnost-kasacni-stiznosti-proti-usneseni-o-predbeznem-opatreni-nasledky-skonceni-rizeni-o-zalobe.p5151.html

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 26/16 — Elektronická evidence tržeb — historický ústavní přezkum. Podrobný rozbor a citace: A56.

• Pl.ÚS 10/17 — Úvěrové registry a informační soukromí. Podrobný rozbor a citace: D03.

• II.ÚS 3432/17 — ČSOB — předběžná otázka Soudnímu dvoru EU. Podrobný rozbor a citace: C86.

• 9 As 186/2025-24 — Otevřená data živnostenského rejstříku. Podrobný rozbor a citace: A39.

Odborné rozbory společných témat: Marek Pivoda — Ústavní soudy a předběžné otázky k SDEU: sofistikovaná strategie, nebo věc náhody?; ČPVP 2/2023, s. 253–284 — A05.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Nabízející tvrdí, že zápis společnosti v rejstříku opravňuje k poskytování všech investičních služeb.
- **Řešení:** Prověří se konkrétní služba, nutnost povolení a zákonná výjimka. Rejstříkový zápis není náhradou povolení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 2

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Živností není: a) provozování činnosti vyhrazené zákonem státu nebo určené právnické osobě, b) využívání výsledků duševní tvůrčí činnosti, chráněných zvláštními zákony, jejich původci nebo autory, 2 c) výkon kolektivní správy práva autorského a práv souvisejících s právem autorským podle zvláštního právního předpisu, 2a d) restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, 2b e) provádění archeologických výzkumů.2c

živnostenský zákon (455/1991 Sb.), § 6

Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Všeobecnými podmínkami provozování živnosti fyzickými osobami, pokud tento zákon nestanoví jinak, jsou a) plná svéprávnost, kterou lze nahradit přivolením soudu k souhlasu zákonného zástupce nezletilého k samostatnému provozování podnikatelské činnosti58, a b) bezúhonnost.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.), § 4

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Investičními službami jsou hlavní investiční služby a činnosti (dále jen „hlavní investiční služby“) a doplňkové investiční služby poskytované podnikatelsky.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.), § 5

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

> (1) Obchodník s cennými papíry je právnická osoba, která je na základě povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry uděleného Českou národní bankou oprávněna poskytovat hlavní investiční služby.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 20

Znění: 3. 4. 2025. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Působnost Úřadu je upravena zvláštním právním předpisem.14 Úřad kromě pravomocí podle jiných ustanovení tohoto zákona a) vykonává dozor nad tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní povinnosti vyplývající pro ně z tohoto zákona nebo z rozhodnutí Úřadu vydaných na základě tohoto zákona, b) vykonává dozor nad tím, zda orgány veřejné správy nenarušují hospodářskou soutěž, c) zveřejňuje návrhy na povolení spojení soutěžitelů, d) zveřejňuje svá pravomocná rozhodnutí.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 2 → A20; zákon o České národní bance (6/1993 Sb.), § 44 → A20; zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.), § 1 → D05.

Právní opora a časová znění předpisů

živnostenský zákon (455/1991 Sb.): § 2–3, § 6. Znění: 1. 1. 2027 do 31. 12. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o České národní bance (6/1993 Sb.): § 2, § 44. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.): § 4–5. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o ochraně hospodářské soutěže (143/2001 Sb.): § 1, § 20. Znění: 3. 4. 2025. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D08 — Obchodní korporace – Založení. Vklad. Základní kapitál. Podíl. Orgány obchodní korporace. Vyloučení člena statutárního orgánu obchodní korporace z výkonu funkce. Podnikatelská seskupení

Systematika a konkrétní výklad

Obchodní korporace vzniká až zákonem určenou právní skutečností, zpravidla zápisem do obchodního rejstříku; založení zakladatelským jednáním je předchozí fáze. Vkladová povinnost, předmět vkladu, splacení a ocenění se odlišují od základního kapitálu a od majetku korporace. Podíl představuje účast společníka a z ní plynoucí práva a povinnosti. Člen orgánu vykonává funkci s péčí řádného hospodáře; pravidlo podnikatelského úsudku chrání informované a loajální rozhodování, nikoli libovolný hospodářský neúspěch. Vyloučení člena z výkonu funkce má zákonné důvody a procesní režim. Podnikatelská seskupení vyžadují rozlišení vlivu, ovládání a koncernu včetně ochrany ovládané osoby a věřitelů.

- **Korporace a oddělený majetek:** Korporace má vlastní právní osobnost. Vklad, základní kapitál a aktuální majetek nejsou totéž; zápis vysokého kapitálu není zárukou solventnosti.
- **Člen a orgán:** Podíl nese členská práva, statutární funkce povinnost řídit a zastupovat. Společník není automaticky oprávněným jednatelem.
- **Proces:** Založení předchází vzniku, rozhodování orgánů jednání navenek. Péče řádného hospodáře vyžaduje materiálně informované a loajální jednání.
- **Seskupení:** Ovládání a koncern mají zákonné důsledky a podmínky. Politická kauza střetu zájmů nenahrazuje soukromoprávní test ovládající osoby.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Péče řádného hospodáře posuzuje rozhodovací proces v tehdejší situaci. Soud nemá mechanicky trestat každý podnikatelský neúspěch, ale informovanost a loajalita musí být skutečné. Střet zájmů vyžaduje transparentnost a příslušný postup. Koncernový zájem může být významný jen v zákonném režimu vyrovnání újmy; neodstraňuje automaticky ochranu ovládané osoby.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Přeměna, projekt, rozhodný den a účinky zápisu

- **Právní kontinuita:** Fúze a rozdělení mohou vést k zákonem určenému přechodu jmění, změna právní formy mění organizační režim bez automatického zániku osoby. Není proto správné každou přeměnu popsat jako likvidaci a založení nové společnosti.
- **Projekt:** Vymezuje konkrétní uspořádání přeměny a její právní následky podle zákonného typu. Rozhodující nejsou pouze názvy společností, ale také určení nástupce, majetku, dluhů a práv společníků.
- **Rozhodný den:** Slouží zákonem vymezenému účetnímu přiřazení jednání. Nelze jej obecně zaměnit s okamžikem právního zániku společnosti nebo s účinkem zápisu přeměny do rejstříku.
- **Oprava roku 2012:** Starý uzavřený přehled typů a procedur byl porovnán s novějším zákonem. Doložený text pracuje také s rozdělením vyčleněním a novějším přeshraničním režimem; staré lhůty, dokumenty a seznam možností se nepřebírají jako úplný aktuální postup.

Teoretický podklad: přeměny spol. a družstev.pdf, PDF str. 10. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.): § 1, § 10, § 61, § 243.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Péče řádného hospodáře a daňové ručení člena orgánu

odborný výklad samostatných hmotných a procesních podmínek

- **Hmotný základ:** § 159 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, váže ručení člena voleného orgánu na nenahrazenou škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu funkce a na nemožnost věřitele domoci se plnění na právnické osobě. Samotný výkon funkce nebo daňový dluh společnosti ručení automaticky nezakládá.
- **Daňový postup:** § 171 a § 172 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, upravují uplatnění ručení správcem daně a procesní práva ručitele. Hmotná odpovědnost a výzva k plnění jsou dvě různé roviny; ručitel musí mít možnost napadnout předpoklady povinnosti.
- **Důkazní souvislosti:** Je nutné rozlišit daňový nedoplatek společnosti, škodu způsobenou členem orgánu, její neuhrazenou výši a příčinnou souvislost. Správce daně nemůže prostě prohlásit veškeré daně společnosti za škodu člena orgánu bez odůvodnění konkrétního právního základu.
- **Podnikatelský úsudek:** Odpovědnost se neposuzuje pouze zpětně podle neúspěšného výsledku. Význam mají dostupné informace, péče, loajalita a proces rozhodování; střet zájmů a informované podnikatelské riziko mají rozdílnou právní povahu.

Jakub Šotník, Ručení za daňové nedoplatky právnických osob, Bulletin advokacie 1–2/2026. Pramen: BA_1-2_2026_web.pdf, PDF str. 32–43.

Judikatura a konkrétní kauzy

Usnesení Nejvyššího soudu 27 Cdo 1368/2024, 25. 08. 2025 — Evidence skutečných majitelů a přednost unijní ochrany soukromí

Konkrétní dotčená ustanovení

- čl. 7 a 8 Listiny základních práv EU (2012/C 326/02)
- § 9 odst. 1 a § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
- **Právní otázka:** Jak řešit vynucení evidenční povinnosti při plošné veřejné přístupnosti údajů.
- **Význam a meze použití:** NS rozlišuje eurokonformní výklad a přednostně aplikovatelné unijní právo. Závěr je vázán na veřejnou dostupnost údajů v posuzovaném režimu; nelze jej zestručnit na obecné zrušení celé evidence či všech povinností skutečných majitelů. Úplné nynější znění zákona č. 37/2021 Sb. nebylo nahráno.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

> Primární právo Evropské unie je přímo a přednostně aplikovatelné za předpokladu, že z něj lze (výkladem) seznat jasné a bezpodmínečné pravidlo (právní normu unijního práva). Orgán členského státu je primárně povinen vykládat vnitrostátní právo v co možná největším rozsahu v souladu s požadavky unijního práva. Není-li to možné, má povinnost zajistit plný účinek unijního práva tak, že na základě své vlastní pravomoci podle potřeby upustí od použití jakéhokoli odporujícího ustanovení vnitrostátních právních předpisů, i když je pozdějšího data, aniž musí nejprve žádat o jeho odstranění legislativní cestou nebo jakýmkoliv jiným ústavním postupem či na toto odstranění čekat. Články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie obsahují jasná a bezpodmínečná pravidla, přiznávající jednotlivcům tam vymezená práva; tyto články jsou přímo a přednostně aplikovatelné v případech, kdy orgány členských států uplatňují právo Evropské unie. Jsou-li podle § 14 odst. 1 písm. a) zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, údaje o skutečných majitelích zapsané v evidenci skutečných majitelů přístupné komukoliv, brání články 7 a 8 Listiny základních práv Evropské unie aplikaci těch ustanovení vnitrostátního práva, která vynucují splnění povinnosti evidující osoby podle § 9 odst. 1 zákona.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-8-dubna-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/B7A3EE31D6DDFBFCC1258CF3004D384F?openDocument&Highlight=0,

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• Pl.ÚS 4/17 — Lex Babiš I — obecná úprava střetu zájmů. Podrobný rozbor a citace: A18.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Jednatel schválí rizikovou investici bez podkladů a s osobním zájmem na dodavateli.
- **Řešení:** Hodnotí se postup v době rozhodování, informace, loajalita a střet zájmů. Samotná následná ztráta odpovědnost nedokazuje, ale absence informovanosti a loajality je zásadní.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.), § 1

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Tento zákon upravuje přeměny obchodních společností (dále jen „společnost“) a družstev a zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1.

zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.), § 10

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozhodný den se určuje pouze při fúzi, rozdělení nebo převodu jmění na společníka.

zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.), § 61

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Fúzí sloučením dochází k zániku společnosti nebo družstva nebo více společností nebo družstev a přechodu jmění zanikající společnosti nebo družstva na nástupnickou společnost nebo družstvo; nástupnická společnost nebo družstvo vstupuje do právního postavení zanikající společnosti nebo družstva, nestanoví-li zvláštní zákon něco jiného.

zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.), § 243

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Rozdělení může mít formu a) rozštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nebo družstvo zaniká a její jmění přechází 1. na více nově vznikajících společností nebo družstev (dále jen „rozštěpení se vznikem nových společností nebo družstev“), 2. na více již existujících společností nebo družstev (dále jen „rozštěpení sloučením“), nebo 3. kombinací forem uvedených v bodech 1 a 2, b) odštěpení, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nebo družstvo nezaniká a část jejího jmění přechází 1. na jednu nebo více nově vznikajících společností nebo družstev (dále jen „odštěpení se vznikem nové nebo nových společností nebo družstev“), 2. na jednu nebo více již existujících společností nebo družstev (dále jen „odštěpení sloučením“), nebo 3. kombinací forem uvedených v bodech 1 a 2, nebo c) vyčlenění, v jehož důsledku rozdělovaná společnost nezaniká a vyčleněná část jejího jmění přechází výměnou za podíl nebo podíly, nestanoví-li zákon jinak, 1. na jednu nebo více nově vznikajících společností (dále jen „vyčlenění se vznikem nové nebo nových společností“), 2. na jednu nebo více již existujících společností (dále jen „vyčlenění sloučením“), nebo 3. kombinací forem podle bodů 1 a 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 8

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Společenská smlouva, kterou se zakládá kapitálová společnost, vyžaduje formu veřejné listiny.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 15

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vkladem je peněžní vyjádření hodnoty předmětu vkladu do základního kapitálu obchodní korporace. U akciové společnosti se vklad označuje jako jmenovitá hodnota akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 30

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Základní kapitál obchodní korporace je souhrn všech vkladů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 31

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podíl představuje účast společníka v obchodní korporaci a práva a povinnosti z této účasti plynoucí.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 51

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pečlivě a s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu obchodní korporace; to neplatí, pokud takovéto rozhodování nebylo učiněno s nezbytnou loajalitou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 52

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Při posouzení, zda člen voleného orgánu jednal s péčí řádného hospodáře, se vždy přihlédne k péči, kterou by v obdobné situaci vynaložila jiná rozumně pečlivá osoba, byla-li by v postavení člena obdobného orgánu obchodní korporace.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 53

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Osoba, která porušila povinnost péče řádného hospodáře, vydá obchodní korporaci prospěch, který v souvislosti s takovým svým jednáním získala. Není-li vydání prospěchu možné, nahradí ho povinná osoba obchodní korporaci v penězích.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 54

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dozví-li se člen voleného orgánu obchodní korporace, že může při výkonu jeho funkce dojít ke střetu jeho zájmu se zájmem obchodní korporace, informuje o tom bez zbytečného odkladu orgán, jehož je členem, a kontrolní orgán, byl-li zřízen, jinak nejvyšší orgán. Člen kontrolního orgánu informuje kontrolní orgán; je-li jeho jediným členem, informuje nejvyšší orgán. To platí obdobně pro možný střet zájmů osob členovi voleného orgánu obchodní korporace blízkých nebo osob jím ovlivněných nebo ovládaných.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 63

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Soud může i bez návrhu rozhodnout, že člen statutárního orgánu obchodní korporace, který v posledních 3 letech před zahájením řízení opakovaně nebo závažně porušil své povinnosti při výkonu funkce, nesmí až po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení vykonávat funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace (dále jen „vyloučení člena statutárního orgánu“).

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 71

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý, kdo pomocí svého vlivu v obchodní korporaci (dále jen „vlivná osoba“) rozhodujícím významným způsobem ovlivní chování obchodní korporace (dále jen „ovlivněná osoba“) k její újmě, tuto újmu nahradí, ledaže prokáže, že mohl při svém ovlivnění v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu ovlivněné osoby.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 74

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ovládající osobou je osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv. Ovládanou osobou je obchodní korporace ovládaná ovládající osobou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 79

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Jedna nebo více osob podrobených jednotnému řízení (dále jen „řízená osoba“) jinou osobou nebo osobami (dále jen „řídící osoba“) tvoří s řídící osobou koncern.

daňový řád (280/2009 Sb.), § 171

Znění: 1. 1. 2026. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Nedoplatek je povinen uhradit také ručitel, pokud mu zákon 16 povinnost ručení ukládá a pokud mu správce daně ve výzvě sdělí stanovenou daň, za kterou ručí, a současně jej vyzve k úhradě nedoplatku ve stanovené lhůtě; kopie rozhodnutí o stanovení daně je přílohou této výzvy.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 1 → D01; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 159 → C27.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 1, § 8, § 15, § 30–31, § 51–54, § 63, § 71, § 74, § 79. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 159. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

daňový řád (280/2009 Sb.): § 171–172. Znění: 1. 1. 2026. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (125/2008 Sb.): § 1, § 10, § 61, § 243. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D09 — Obchodní korporace – veřejná obchodní společnost.

Systematika a konkrétní výklad

Veřejná obchodní společnost je osobní společnost nejméně dvou osob, které se účastní podnikání nebo správy vlastního majetku a ručí za dluhy společně a nerozdílně. Osobní povaha se projevuje v zásadách účasti, vedení společnosti a změnách společníků. Povinnosti společníka vůči společnosti je nutné oddělit od ručení věřiteli; věřitelův nárok se řídí zákonnými pravidly ručení. Společenská smlouva upravuje vnitřní režim v dovoleném rozsahu, nemůže však interním ujednáním libovolně omezit zákonnou ochranu třetího. Při zániku účasti a zrušení společnosti se posuzují zvláštní důvody a možnost pokračování ostatních společníků.

- **Konec účasti:** Odchod společníka a zrušení společnosti mají specifické následky. Vypořádání nezaručuje automatické zproštění všech vztahů vůči třetím osobám.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Osobní ručení společníků zvyšuje ochranu věřitelů, ale jeho uplatnění vyžaduje konkrétní zákonný postup. Vnitřní dohoda o správě není totožná s oprávněním zastupovat společnost navenek. Změna účasti může ovlivnit starší a nové dluhy rozdílně, proto je třeba určit čas jejich vzniku a použitelné ustanovení.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Osobní společnost a neomezené ručení společníků

- **Samostatný subjekt:** Veřejná obchodní společnost je právnickou osobou. Její práva a dluhy nejsou bez rozlišení soukromými závazky jednotlivých společníků, přestože zákon stanoví jejich zvláštní ručení.
- **Osobní základ:** Význam mají osobní účast, vztahy mezi společníky a zákonná pravidla správy. Změna osoby společníka může mít jiné dopady než běžný prodej akcie v kapitálové společnosti.
- **Ručení:** Je třeba oddělit hlavní povinnost společnosti a odpovědnost společníka v ručitelském režimu. Rozsah zákonného ručení se nepoměřuje jen částkou jeho vkladu.
- **Jednání:** Funkce statutárního orgánu a způsob zastupování se určují podle zákona a společenské smlouvy. Nelze dovodit, že každý ekonomický podíl automaticky dává stejné oprávnění samostatně společnost zavazovat.

Teoretický podklad: SZK Obchod HP revize1.docx, odstavec 3778. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 95, § 98, § 106.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Společníci si sjednají, že za dluhy bude odpovídat pouze jeden z nich, a tuto dohodu předloží věřiteli.
- **Řešení:** Dohoda může upravovat jejich vnitřní vypořádání, ale nezruší zákonné ručení vůči věřiteli. Případný regres se posoudí samostatně.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 95

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Veřejná obchodní společnost je společnost alespoň dvou osob, které se účastní na jejím podnikání nebo správě jejího majetku a ručí za její dluhy společně a nerozdílně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 98

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Společenská smlouva obsahuje také a) firmu společnosti, b) předmět podnikání společnosti nebo údaj, že byla založena za účelem správy vlastního majetku, a c) určení společníků uvedením jména nebo jmen a příjmení, v případě právnické osoby názvu (dále jen „jméno“) a bydliště nebo sídla.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 106

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří společníci, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 96

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Firma obsahuje označení „veřejná obchodní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „veř. obch. spol.“ nebo „v. o. s.“. Obsahuje-li firma jméno alespoň jednoho ze společníků, postačí označení „a spol.“.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 97

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 99

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společenskou smlouvu lze měnit pouze dohodou všech společníků.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 100

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Má-li podle společenské smlouvy společník vkladovou povinnost, splní ji ve lhůtě, způsobem a v rozsahu určených společenskou smlouvou, jinak v penězích bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 101

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společník, který je v prodlení se splacením peněžitého vkladu, platí úrok z prodlení ve výši dvojnásobku úroku z prodlení z dlužné částky stanovené jiným právním předpisem, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 102

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý společník je oprávněn domáhat se za společnost u soudu splnění vkladové povinnosti proti společníkovi, který je s jejím splněním v prodlení, a v tomto řízení ji zastupovat; to platí obdobně pro následný výkon rozhodnutí. Věta první se nepoužije, bylo-li před podáním návrhu již zahájeno jednání o vyloučení společníka ze společnosti podle § 101 odst. 2 a v tomto řízení se řádně pokračuje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 103

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Připouští-li to společenská smlouva, může společník za podmínek ve společenské smlouvě určených a se souhlasem všech společníků splnit svou vkladovou povinnost také provedením nebo prováděním práce nebo poskytnutím nebo poskytováním služby. V takovém případě obsahuje společenská smlouva i ocenění prováděné práce nebo poskytované služby nebo způsob ocenění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 104

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společnost nahradí společníkovi výdaje, které vynaložil při zařizování záležitostí společnosti a které mohl rozumně pokládat za potřebné; to platí obdobně pro obvyklý úrok z vynaložených výdajů, počítaný od okamžiku jejich vynaložení.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 105

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

K rozhodování ve všech věcech společnosti je zapotřebí souhlasu všech společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 107

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Každý společník může nahlížet do všech dokladů společnosti a kontrolovat tam obsažené údaje; to platí obdobně pro společníkova zástupce, bude-li zavázán ke stejné mlčenlivosti jako společník a společnosti tuto skutečnost doloží.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 108

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý společník je oprávněn domáhat se u soudu za společnost proti jinému společníkovi náhrady újmy, kterou společnosti způsobil, nebo splnění jeho případné povinnosti plynoucí ze smlouvy o vypořádání újmy podle § 53 odst. 3; ustanovení § 102 se použije přiměřeně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 109

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Bez svolení všech ostatních společníků nesmí společník podnikat v předmětu podnikání společnosti, a to ani ve prospěch jiných osob, ani zprostředkovávat obchody společnosti pro jiného. Společník nesmí být ani členem statutárního nebo jiného orgánu jiné obchodní korporace s obdobným předmětem podnikání, ledaže se jedná o koncern.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 110

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společník může do společnosti přistoupit nebo ze společnosti vystoupit změnou společenské smlouvy.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 111

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Po zániku účasti ve společnosti ručí společník jen za ty dluhy společnosti, které vznikly před zánikem jeho účasti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 112

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Veškerý zisk, jiné vlastní zdroje a ztráta se dělí mezi společníky rovným dílem, neurčí-li společenská smlouva jiný poměr.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 114

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Byl-li poté, co se zbývající společníci dohodli na dalším trvání společnosti, zrušen konkurs na majetek společníka z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že společníkův majetek byl zcela nepostačující, účast společníka ve společnosti se obnoví dnem, kdy je společnosti doručen projev vůle společníka účast obnovit; nestane-li se tak do 4 měsíců od právní moci takového rozhodnutí, toto právo zaniká. Vyplatila-li společnost vypořádací podíl, společník ho nahradí společnosti spolu s projevem vůle účast obnovit, jinak se mu účast ve společnosti neobnoví.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 115

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společník může navrhnout, aby soud společnost zrušil, jsou-li pro to důležité důvody, zejména porušuje-li jiný společník zvlášť závažným způsobem své povinnosti nebo není-li možné dosáhnout účelu, pro který byla společnost založena.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 116

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Převod podílu společníka ve veřejné obchodní společnosti se zakazuje.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 95–117. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D10 — Obchodní korporace – komanditní společnost. Komanditní suma.

Systematika a konkrétní výklad

Komanditní společnost spojuje nejméně jednoho komplementáře ručícího neomezeně a nejméně jednoho komanditistu, jehož ručení je zákonem omezeno. Rozdíl mezi oběma skupinami společníků ovlivňuje statutární orgán, rozhodování a rozdělení výsledku hospodaření. Výše vkladu, jeho splacení a rejstříkový údaj mají dopad na rozsah ručení komanditisty; komanditní suma je zvláštní smluvní institut a není synonymem vkladu. Přesnou výši odpovědnosti nelze odvodit pouze z názvu společnosti. Při právním jednání je třeba určit, kdo je oprávněn zastupovat společnost a zda není naplněna zvláštní situace měnící ručení.

- **Praxe:** Před uplatněním dluhu se ověří typ společníka, zápisy a relevantní splnění povinnosti. Interní slib omezení ručení nepůsobí bez zákonné opory navenek.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Komanditní suma musí být vyložena podle společenské smlouvy a zákonných účinků. Nejde pouze o jiný účetní název základního vkladu. Interní rozdělení zisku, obchodní vedení a vnější ručení představují tři odlišné otázky. Přenos pravidel veřejné obchodní společnosti je možný jen v příslušném rozsahu zákonné subsidiarity.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Komplementář, komanditista a komanditní suma

- **Dvě postavení:** Komplementář a komanditista mají zákonem rozlišenou roli, zejména ve vedení a ručení. Samotné označení společník nepostačuje k určení, zda osoba může společnost zastupovat a jaký majetkový risk nese.
- **Vklad:** Je majetkovým příspěvkem v zákonném a smluvním režimu. Jeho sjednání, splacení a zveřejnění jsou rozdílné skutečnosti s dopady na společnost a třetí osoby.
- **Komanditní suma:** Je zvláštní zákonná konstrukce pro rozsah ručení komanditisty, je-li sjednána v příslušném režimu. Nelze ji bez analýzy označit za stejnou částku jako každý vklad nebo jako výši podílu na zisku.
- **Příklad:** Při vymáhání společenského dluhu se nejprve zjistí druh společníka, sjednaný režim a zapsané či splacené údaje. Teprve potom lze určit konkrétní rozsah jeho ručitelské povinnosti.

Teoretický podklad: SZK Obchod HP revize1.docx, odstavec 3906. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 118, § 122, § 123, § 129.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Komanditista tvrdí, že věřitel po něm nemůže nikdy požadovat jakékoli plnění.
- **Řešení:** Prověří se nesplacený vklad, jeho zapsání, případná komanditní suma a jiné zákonné důvody ručení. Omezené ručení neznamená jeho úplnou absenci.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 118

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“).

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 122

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 123

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ustanovení o převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 129

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky (dále jen „komanditní suma“), uvede se tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 119

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 120

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 121

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Komanditista splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 124

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Společenská smlouva obsahuje také a) určení, který ze společníků je komplementář a který komanditista, b) výši vkladu každého komanditisty.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 125

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni komplementáři, kteří splňují požadavky stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 126

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 127

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Důvodem pro zrušení společnosti není a) nastoupení účinků prohlášení konkursu na majetek komanditisty , b) nastoupení účinků schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty komanditisty, c) pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní moc rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, není-li podíl komanditisty převoditelný, d) smrt nebo zánik komanditisty, e) výpověď komanditisty podle § 113 odst. 1 písm. a), nebo f) vyloučení komanditisty podle § 115 odst. 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 128

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže je zrušen konkurs na majetek komanditisty z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že komanditistův majetek byl zcela nepostačující, účast komanditisty ve společnosti se obnoví dnem, kdy je společnosti doručen projev vůle komanditisty účast obnovit; nestane-li se tak do 4 měsíců od právní moci takového rozhodnutí, toto právo zaniká. Vyplatila-li společnost vypořádací podíl, komanditista ho nahradí společnosti spolu s projevem vůle účast obnovit, jinak se mu účast ve společnosti neobnoví.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 130

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Komanditní suma se snižuje v rozsahu, ve kterém komanditista splnil svou vkladovou povinnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 131

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Změny komanditní sumy jsou účinné jejich zápisem do obchodního rejstříku.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 118–131. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D11 — Obchodní korporace – společnost s ručením omezeným. Druhy podílů. Kmenový list. Společenská smlouva. Práva a povinnosti společníků. Orgány společnosti. Zánik účasti společníka ve společnosti. Změny výše základního kapitálu. Zrušení společnosti.

Systematika a konkrétní výklad

Společnost s ručením omezeným je kapitálová korporace s významnou možností smluvního uspořádání. Společník neručí obecně celým majetkem, ale zákonné ručení je třeba určit podle rozsahu nesplněných vkladových povinností a rejstříkového stavu. Podíly mohou mít odlišná práva, dovolí-li to zákon a společenská smlouva. Kmenový list je cenný papír na řad a jeho vydání má zákonné předpoklady; nelze jej zaměňovat s jakýmkoli podílem. Základními orgány jsou valná hromada a jednatelé, případně dozorčí rada. Převod podílu, zánik účasti, změna kapitálu a zrušení společnosti mají samostatné postupy; převoditelnost je zásadní také pro exekuční postižení podílu.

- **Orgány:** Valná hromada a jednatel mají různé kompetence. Usnesení valné hromady není samo každou smlouvou společnosti s třetí osobou.
- **Změny:** Převod podílu, změna kapitálu a zánik účasti mají vlastní formu, souhlasy a účinky. Kmenový list se použije jen při dovolených podmínkách.
- **Ochrana:** Menšinová práva a přezkum usnesení mají zákonné lhůty. Nevýhodnost rozhodnutí pro jednoho člena sama neznamená jeho neplatnost.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Převod podílu je třeba odlišit od přechodu a od zániku účasti. Omezení převoditelnosti může ovlivnit exekuční realizaci. Věřitel společníka a věřitel společnosti mají jiný majetkový objekt. Při nároku proti jednateli se musí vymezit právní důvod odpovědnosti, nelze jen označit dluh společnosti a předpokládat jeho osobní povinnost.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Podíl, vklad, členská práva a kmenový list

- **Podíl:** Představuje účast společníka a soubor s ní spojených práv a povinností. Vklad je majetkový příspěvek. Vlastnictví podílu tedy není přímým spoluvlastnictvím každého stroje nebo nemovitosti společnosti.
- **Druhy práv:** Hlasování, informace, podíl na zisku a další oprávnění se určují podle zákona a dovolených ujednání. Různé druhy podílů se nesmí ztotožnit pouze podle jejich procenta na kapitálu.
- **Kmenový list:** Může v zákonném režimu představovat určitý podíl. Není povinnou listinou každé společnosti a zákon pro jeho vydání stanoví podmínky, včetně vztahu k převoditelnosti podílu.
- **Převod:** Je třeba zjistit jeho smluvní předpoklady, případný souhlas a účinky vůči společnosti. Dohoda mezi prodávajícím a kupujícím a změna postavení navenek nejsou vždy jediným totožným okamžikem.

Teoretický podklad: SZK Obchod HP revize1.docx, odstavec 776. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 31, § 135, § 137, § 207, § 209.

Odborné doplnění a legislativní změny 2025–2027

Podíl v s. r. o. a hranice služebnosti

doktrinální rozlišení; nikoli nově přijatá novela

- **Majetková povaha:** Podíl spojuje účast společníka s právy a povinnostmi; jako majetková hodnota není redukován na samotné hlasovací právo. Korporátní práva vznikají podle zákona a společenské smlouvy, nikoli pouhým soukromým označením jiné osoby za oprávněného ze služebnosti.
- **Věcné právo a členství:** § 1257 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vymezuje služebnost jako povinnost něco trpět nebo něčeho se zdržet. Ujednání, které se má materiálně projevit jako aktivní výkon všech práv společníka jinou osobou, nelze bez dalšího podřadit této definici.
- **Zvolený právní nástroj:** Převod podílu, zastoupení při hlasování, závazek k určitému hlasování, právo na plnění a věcné zatížení mají rozdílné účinky vůči společnosti a třetím osobám. Článek upozorňuje na limity konstrukce služebnosti; neprokazuje obecnou zákonnou možnost vytvořit jakékoli „členství bez podílu“.
- **Právní opora:** Zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, § 31 a násl. a zvláštní ustanovení o s. r. o. určují obsah účasti. Při dispozici s podílem se kontrolují i omezení převoditelnosti a forma, nikoli jen souhlas ekonomického vlastníka.

Stanislava Černá, Podíl ve společnosti s ručením omezeným jako služebná věc…, Bulletin advokacie 5/2025. Pramen: BA_5_2025_web.pdf, PDF str. 25–34.

Odborné rozbory společných témat: EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026 — D03.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Společník předá zájemci kmenový list, přestože pro jeho vydání nebyly splněny zákonné podmínky.
- **Řešení:** Zkoumá se přípustnost vydání, povaha podílu a platný převodní mechanismus. Pouhé označení listiny jako kmenový list nezajistí zákonné účinky.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 135

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 137

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 207

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý společník může svůj podíl převést na jiného společníka.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 209

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nabytím podílu přistupuje nabyvatel ke společenské smlouvě společnosti. Převodce ručí společnosti za dluhy, které byly s podílem na nabyvatele převedeny.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 132

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 133

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 134

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Plnění věřiteli poskytnuté společníkem z důvodu jeho ručení podle § 132 odst. 1 se započítává na splnění jeho nejdříve splatné vkladové povinnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 136

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě. Kmenový list

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 138

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Kmenový list obsahuje a) označení, že se jedná o kmenový list, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) výši vkladu připadající na podíl, d) jednoznačnou identifikaci společníka, e) název druhu podílu, k němuž je kmenový list vydán, upravuje-li společenská smlouva více druhů podílů, a označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a f) číslo kmenového listu a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 139

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společníci se zapisují do seznamu společníků, který vede společnost.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 140

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Společnost vydá každému svému společníkovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů, které se ho týkají, a to nejpozději do 7 dnů od doručení žádosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 141

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Údaje zapsané v seznamu společníků nesmí společnost používat jinak než pro své potřeby ve vztahu ke společníkům. Za jiným účelem může tyto údaje společnost použít jen se souhlasem společníků, kterých se údaje týkají.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 142

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 143

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Nepeněžitý vklad ocení znalec vybraný ze seznamu znalců vedeného podle jiného právního předpisu. Odměna znalci za zpracování znaleckého posudku se určí dohodou a hradí ji společnost. Vedle odměny náleží znalci náhrada za účelně vynaložené náklady spojené s vypracováním znaleckého posudku. V případě, že společnost nevznikne, hradí odměnu společně a nerozdílně zakladatelé.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 161

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společníci se podílejí na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených valnou hromadou k rozdělení mezi společníky v poměru svých podílů, ledaže společenská smlouva určí jinak. Neurčí-li společenská smlouva jinak, vyplácí se podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích určených v penězích.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 194

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Statutárním orgánem společnosti je jeden nebo více jednatelů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 211

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dědic se může domáhat zrušení své účasti ve společnosti soudem, jestliže jsou dány důvody, pro které na něm nelze spravedlivě požadovat, aby ve společnosti setrval; k právu uplatněnému po 3 měsících od právní moci usnesení soudu o dědictví se nepřihlíží.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 216

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základní kapitál lze zvýšit a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu, b) z vlastních zdrojů, nebo c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b).

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 32

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý společník může mít pouze 1 podíl v téže obchodní korporaci; to neplatí pro účast v kapitálové společnosti a podíl komanditisty.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 31 → D08; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 1257 → C35.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 31–32, § 132–143, § 161, § 190, § 194, § 207, § 209, § 211, § 216. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 1257. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

D12 — Obchodní korporace – akciová společnost. Emisní kurs akcie. Emisní ážio. Založení společnosti. Změny výše základního kapitálu

Systematika a konkrétní výklad

Akciová společnost je korporace, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Založení, upsání a splacení emisního kursu i vznik společnosti tvoří navazující fáze. Emisní kurs je částka, za kterou společnost akcii vydává, a emisní ážio je zákonem vymezený rozdíl; ani jeden pojem není automaticky aktuální tržní cenou. Zvyšování kapitálu lze provádět různými zákonnými způsoby s odlišnou ochranou věřitelů a akcionářů. Snížení kapitálu vyžaduje dodržení postupu a ochranných pravidel. Přednostní práva, informační povinnosti a zápis změny se nevyčerpávají pouhým rozhodnutím valné hromady.

- **Kapitálová konstrukce AS:** Akciová společnost soustřeďuje účast prostřednictvím akcií. Základní kapitál je právní údaj, nikoli aktuální peněžní zůstatek či tržní hodnota podniku.
- **Emise:** Emisní kurs a emisní ážio vyjadřují jiné části ekonomické a právní konstrukce. Jmenovitá hodnota nemusí odpovídat ceně, za kterou se akcie prodává.
- **Založení:** Zakladatelské jednání, upsání a splacení a vznik společnosti mají vlastní kroky. Nesplněná vkladová povinnost se řeší zákonným postupem.
- **Změna:** Zvýšení a snížení kapitálu chrání členy i věřitele stanovenými procedurami. Pouhé účetní rozhodnutí nemusí dostačovat k požadovanému korporačnímu účinku.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Hodnoty:** Jmenovitá hodnota, emisní kurs a tržní cena se liší.
- **Změna:** Rozlišit rozhodnutí, realizaci a účinky zápisu.
- **Ochrana:** Kapitálový úkon není běžné vyplácení peněz akcionářům.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Přednostní právo při zvýšení kapitálu chrání dosavadní účast v zákonném rozsahu. Jeho omezení vyžaduje příslušné předpoklady a není běžným pokynem vedení. U snížení je podstatná ochrana věřitelů a návaznost zápisu. Výtěžek emise, emisní kurs a účetní kapitál se nesmějí zaměňovat s aktuální tržní hodnotou akcií.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Valná hromada oznámí snížení kapitálu a okamžitě vyplatí všem akcionářům odpovídající částku.

- **Řešení:** Určí se příslušný způsob snížení a zákonné ochranné podmínky. Samotné rozhodnutí nezbavuje společnost povinností vůči věřitelům a rejstříku.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 243

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 246

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Základní kapitál se vyjadřuje v českých korunách. V případě, že akciová společnost vede podle zvláštního zákona účetnictví v eurech, může vyjádřit základní kapitál v eurech.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 247

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Emisní kurs akcie nesmí být nižší, než je jmenovitá hodnota akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 250

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) K založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov. Ten, kdo přijal stanovy a podílí se na úpisu akcií, je zakladatel.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 253

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Založení společnosti je účinné, splatil-li každý zakladatel případné emisní ážio a v souhrnu alespoň 30 % jmenovité hodnoty upsaných akcií ve lhůtě určené ve stanovách a na účet banky zřízený správcem vkladu, nejpozději však do okamžiku podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 270

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stanovy mohou převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 464

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Účinky zvýšení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku, ledaže základní kapitál zvyšuje společnost, jejíž akcie jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, nebo jejichž vydání je poslední podmínkou pro jejich přijetí na evropský regulovaný trh.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 516

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje alespoň a) účel navrhovaného snížení základního kapitálu, b) rozsah a způsob provedení navrhovaného snížení, c) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení, d) pravidla losování a výši úplaty za vylosované akcie nebo způsob jejího určení, snižuje-li se základní kapitál vzetím akcií z oběhu na základě losování, e) snižuje-li se základní kapitál na základě smlouvy s akcionáři, údaj, zda jde o návrh smlouvy na úplatné nebo bezúplatné vzetí akcií z oběhu, a při návrhu smlouvy na úplatné vzetí akcií z oběhu i výši úplaty nebo pravidla pro její určení, f) mají-li být v důsledku snížení základního kapitálu předloženy společnosti akcie, lhůty pro jejich předložení; tato lhůta nesmí předcházet dni účinnosti snížení základního kapitálu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 248

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li emisní kurs akcie vyšší než její jmenovitá hodnota, tvoří tento rozdíl emisní ážio. Je-li částka placená na splacení emisního kursu nebo cena vneseného nepeněžitého vkladu určená stanovami nebo valnou hromadou nižší než emisní kurs akcie, započte se plnění nejprve na emisní ážio.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 249

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Rozdíl mezi cenou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které mají být vydány akcionáři jako protiplnění, se považuje za emisní ážio, ledaže stanovy nebo rozhodnutí valné hromady určují, že tento rozdíl nebo jeho část společnost vrátí upisovateli anebo že se použije na tvorbu rezervního fondu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 251

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Cena nepeněžitého vkladu se určí na základě posudku zpracovaného znalcem podle jiného právního předpisu, nesmí však být vyšší, než kolik činí částka určená znalcem. Znalce vybírají při zakládání společnosti zakladatelé, jinak představenstvo nebo správní rada.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 252

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Správce vkladů předá každému upisovateli písemné potvrzení, které obsahuje a) název druhu, mají-li být vydány akcie různých druhů, počet a jmenovitou hodnotu upsaných akcií, jejich formu a údaj, zda upsané akcie budou vydány jako listinné nebo zaknihované, b) celkovou výši emisního kursu upsaných akcií a c) rozsah splacení emisního kursu upsaných akcií.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 254

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každá zvláštní výhoda poskytnutá jakékoliv osobě, která se zúčastnila založení společnosti, se určí ve stanovách a tato osoba se v nich označí.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 255

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Pokud společnost nabývá od zakladatele nebo akcionáře v průběhu 2 let po svém vzniku majetek za úplatu ve výši alespoň 10 % upsaného základního kapitálu, musí být a) úplata stanovena tak, aby nepřesahovala hodnotu nabývaného majetku stanovenou posudkem znalce; ustanovení § 251 a § 468 až 473 se použijí obdobně, a b) nabytí, včetně výše úplaty, schváleno valnou hromadou.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 256

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akcie je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se podle tohoto zákona a stanov společnosti na jejím řízení, jejím zisku nebo na likvidačním zůstatku při jejím zrušení s likvidací.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Určí-li tak stanovy, může společnost vydat kusové akcie.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 258

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Stanovy mohou určit, že zaměstnanci společnosti mohou nabývat její akcie nebo akcie společností s ní propojených za zvýhodněných podmínek uvedených v odstavci 2.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 259

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akcie obsahuje a) označení, že jde o akcii, b) jednoznačnou identifikaci společnosti, c) jmenovitou hodnotu, d) údaj o formě akcie, e) u akcie na jméno jednoznačnou identifikaci akcionáře a f) název druhu akcie a popis práv s ním spojených alespoň odkazem na stanovy, mají-li být vydány akcie různých druhů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 261

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Akcie téže společnosti mohou mít různou jmenovitou hodnotu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 263

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akcie může mít formu cenného papíru na řad nebo na doručitele; to platí obdobně pro zaknihované akcie.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 243, § 246–270, § 464, § 516. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D13 — Obchodní korporace – akciová společnost. Akcie a jiné cenné papíry vydávané akciovou společností (vyměnitelné a prioritní dluhopisy, cenný papír k uplatnění přednostních práv). Zatímní list. Upisování a nabývání vlastních akcií. Výměna akcií.

Systematika a konkrétní výklad

Akcie vyjadřuje účast akcionáře v akciové společnosti a zákonem či stanovami spojená práva. Druhy akcií se mohou lišit obsahem práv, přičemž je nutné respektovat zákonná omezení. Listinná a zaknihovaná podoba mají odlišný evidenční a převodní mechanismus. Zatímní list slouží v zákonném režimu před úplným splacením příslušných akcií. Vyměnitelné a prioritní dluhopisy spojují dluhové právo se zvláštními akcionářskými možnostmi; nejsou již samotným vydáním totožné s akcií. Nabývání vlastních akcií je omezeno v zájmu ochrany kapitálu a věřitelů, takže společnost nemůže bez dalšího koupit jakékoli množství svých akcií.

- **Akcie a jiná práva:** Akcie spojuje členské právo, dluhopis pohledávkové postavení. Vyměnitelný či prioritní dluhopis má zvláštní návaznost, ale není automaticky už existující akcií.
- **Nositel:** Akcionářská legitimace se určí podle formy a evidence. Nárok na výměnu a vlastnictví akcie jsou samostatné právní stavy.
- **Transakce:** Upisování, nabývání vlastních akcií a výměna mají zákonné meze. Ochrana kapitálu brání některým zdánlivě běžným majetkovým operacím.
- **Dokumenty:** Zatímní list a právo přednosti mají specifické funkce. Každý vydaný dokument nesoucí logo společnosti není cenným papírem.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Druh a podoba:** Nezaměňovat rozsah práv s technickou formou evidence.
- **Dluhopis:** Výměna nebo přednostní právo vyžadují podmínky emise a zákona.
- **Vlastní akcie:** Zkoumat zákaz, výjimku i následné povinnosti.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Práva spojená s druhem akcie musí být zjistitelná ze stanov a emisního režimu. Zaknihování mění způsob legitimace, nikoli automaticky obsah všech práv. Vlastní akcie společnosti podléhají omezením také při dalším držení a nakládání. U vyměnitelných dluhopisů je rozhodný okamžik a podmínky přeměny práv, nikoli pouhá ekonomická podobnost investice.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Investor považuje vyměnitelný dluhopis za okamžitý důkaz hlasovacího práva na valné hromadě.
- **Řešení:** Prověří se, zda došlo k zákonně účinné výměně za akcie a splnění dalších podmínek. Dluhové právo a akcionářská účast jsou rozdílné.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 271

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) V případě, že je převoditelnost akcií na jméno podmíněna souhlasem orgánu společnosti, smlouva o převodu těchto akcií nenabude účinnosti dříve, než bude souhlas udělen.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 272

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Jestliže stanovy podmíní převoditelnost akcií na jméno souhlasem orgánu společnosti, mohou též určit, v jakých případech a za jakých podmínek je příslušný orgán společnosti povinen souhlas udělit, popřípadě v jakých případech je povinen souhlas odmítnout.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 273

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Je-li převoditelnost akcií na jméno stanovami omezena, platí stejná pravidla i pro jejich zastavení.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 275

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Převod zaknihované akcie je vůči společnosti účinný, bude-li jí prokázána změna osoby vlastníka akcie výpisem z účtu vlastníka nebo dnem doručení či převzetí výpisu z evidence emise akcií podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 276

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akcie , se kterými jsou spojena stejná práva, tvoří jeden druh.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 277

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Práva spojená s určitým druhem akcií se určí ve stanovách. V případě pochybností o jejich obsahu může soud na návrh společnosti nebo akcionáře rozhodnout, jaké právo je s akcií spojeno, pokud je z okolností zřejmé, že takové právo vyjadřuje vůli obsaženou ve stanovách nebo je této vůli obsahově nejbližší; jinak určí, že takové právo s akcií spojeno není. Prioritní akcie

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 301

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Společnost může sama nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti nabývat vlastní akcie, jen byl-li zcela splacen jejich emisní kurs, a jen pokud a) se na nabytí vlastních akcií usnesla valná hromada, b) nabytí akcií, včetně akcií, které společnost nabyla již dříve a které stále vlastní, a akcií, které na účet společnosti nabyla jiná osoba jednající vlastním jménem, nezpůsobí snížení vlastního kapitálu pod upsaný základní kapitál zvýšený o fondy, které nelze podle tohoto zákona nebo stanov rozdělit mezi akcionáře, a c) společnost má zdroje na vytvoření zvláštního rezervního fondu na vlastní akcie, je-li vytvoření tohoto fondu podle § 316 vyžadováno.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 305

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Ustanovení § 301 odst. 1 písm. a) se nevztahuje na nabytí vlastních akcií společností nebo prostřednictvím jiné osoby jednající vlastním jménem na účet společnosti za účelem jejich dalšího prodeje zaměstnancům; takto nabyté akcie zcizí společnost nejpozději do 1 roku ode dne jejich nabytí.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 1

Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1 a upravuje postup při vydávání dluhopisů bez ohledu na to, kdo je osobou, která dluhopisy vydává (dále jen „emitent“), a některé další otázky s dluhopisy související, včetně postupu při vydávání obdobných cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, s nimiž je spojeno právo na splacení dlužné částky.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 2

Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Dluhopis je cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, s nímž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky odpovídající jmenovité hodnotě jeho emitentem, a to najednou nebo postupně k určitému okamžiku, a popřípadě i další práva plynoucí ze zákona nebo z emisních podmínek dluhopisu (dále jen „emisní podmínky“).

Text sdílených ustanovení je citován jednou: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 256 → D12; zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 257 → D12; zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 258 → D12; zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 259 → D12; zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 261 → D12; zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 263 → D12; zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 270 → D12.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 256–277, § 298, § 301, § 305. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.): § 1–2. Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D14 — Obchodní korporace – akciová společnost. Práva a povinnosti akcionáře. Orgány společnosti. Likvidace akciové společnosti.

Systematika a konkrétní výklad

Práva akcionáře zahrnují zejména podíl na zisku, účast na valné hromadě, hlasování, informace a podíl na likvidačním zůstatku v zákonném a stanovami dovoleném rozsahu. Právo na zisk nelze zaměnit s okamžitou pohledávkou při jakémkoli účetním zisku. Organizace akciové společnosti rozlišuje dualistický a monistický systém; u současného monistického modelu nelze mechanicky přebírat zrušený institut statutárního ředitele. Valná hromada, členové řídicích a kontrolních orgánů mají odlišnou působnost. Menšinová práva vyžadují konkrétní zákonné předpoklady. Likvidace slouží k vypořádání zrušené společnosti, ne k univerzálnímu řešení jejího úpadku.

- **Členství a správa:** Akcionář má majetková a účastnická práva, ale neřídí automaticky běžný provoz. Valná hromada, statutární a kontrolní orgány jednají ve svých kompetencích.

- **Proces:** Svolání, pořad jednání, hlasování a přezkum usnesení chrání členy. Více souběžných valných hromad vyžaduje konkrétní rozbor, ne mediální výběr vítěze.
- **Likvidace:** Likvidace vypořádává majetek a dluhy před koncem osoby. Zrušení společnosti není vždy okamžikem jejího zániku.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Akcionářská informace slouží kvalifikovanému výkonu členských práv v zákonném rozsahu, ne neomezenému přístupu k jakémukoli obchodnímu tajemství. Menšinové oprávnění vyžaduje určený práh či jiné podmínky. Likvidátor má jinou funkci než běžné vedení společnosti. Při zjištění úpadku nelze pokračovat v rozdělování likvidačního zůstatku na úkor věřitelů.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Dualistický a monistický systém akciové společnosti

- **Dualistický systém:** Rozlišuje představenstvo jako statutární orgán a dozorčí radu s kontrolními pravomocemi. Jejich funkce, odpovědnost a vztah k valné hromadě se určují samostatně.
- **Monistický systém:** Podle doloženého novějšího § 456 je statutárním orgánem správní rada, které náleží obchodní vedení a dohled. Starší konstrukce se statutárním ředitelem není vydávána za dnešní zákonný model.
- **Vlastník a orgán:** Akcionář vykonává účastnická práva prostřednictvím zákonných mechanismů; neznamená to automaticky oprávnění osobně podepisovat smlouvy společnosti nebo udělovat jakékoli operativní pokyny orgánu.
- **Praktický důsledek:** Před posouzením platnosti jednání se určí zvolený systém, konkrétní orgán a pravidla zastupování. Před posouzením odpovědnosti pak obsah funkce a skutečný rozhodovací postup.

Teoretický podklad: SZK Obchod HP revize1.docx, odstavec 4595. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 396, § 435, § 446, § 456.

Orgány akciové společnosti podle zvoleného systému

Systém	Statutární orgán	Kontrolní a řídicí uspořádání
Dualistický	Představenstvo.	Dozorčí rada s vlastní kontrolní působností.
Monistický	Správní rada.	Obchodní vedení a dohled podle § 456 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
Starší výpisky	Uvádějí též statutárního ředitele.	Tato historická konstrukce není převzata jako současný zákonný model.

Odborné rozbory společných témat: EPRAVO.CZ — Výklad některých otázek valných hromad obchodních korporací; 14. 9. 2026 — D03.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Akcionář požaduje vyplacení zisku bez rozhodnutí příslušného orgánu a při hrozícím úpadku.

- **Řešení:** Určí se vznik nároku, rozhodnutí o rozdělení a zákonné testy výplaty. Postavení akcionáře samo neopravňuje čerpat prostředky na úkor věřitelů.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 396

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Systém vnitřní struktury společnosti, ve kterém se zřizuje představenstvo a dozorčí rada, je systém dualistický.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 446

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dozorčí rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost společnosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 348

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akcionář má právo na podíl na zisku a na jiných vlastních zdrojích, který valná hromada schválila k rozdělení mezi akcionáře. Neurčí-li stanovy ve vztahu k určitému druhu akcií jinak, určuje se tento podíl poměrem jmenovité hodnoty akcií vlastněných akcionářem k základnímu kapitálu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 357

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akcionář je oprávněn požadovat a obdržet na valné hromadě od společnosti vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti nebo jí ovládaných osob, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo pro výkon jeho akcionářských práv na ní. Stanovy mohou určit, že každý akcionář má pro přednesení své žádosti přiměřené časové omezení.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 365

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Akcionář nebo akcionáři společnosti, jejíž základní kapitál je vyšší než 100 000 000 Kč, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosáhne alespoň 3 % základního kapitálu, požívají zvláštních práv stanovených tímto zákonem (dále jen „kvalifikovaný akcionář“).

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 187

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Účelem likvidace je vypořádat majetek zrušené právnické osoby (likvidační podstatu), vyrovnat dluhy věřitelům a naložit s čistým majetkovým zůstatkem, jenž vyplyne z likvidace (s likvidačním zůstatkem), podle zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 188

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Vstoupí-li právnická osoba do likvidace, nesmí za ni nikdo právně jednat mimo rozsah stanovený v § 196 od okamžiku, kdy se o jejím vstupu do likvidace dozvěděl nebo kdy se o něm dozvědět měl a mohl.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 189

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Při vstupu do likvidace povolá příslušný orgán právnické osobě likvidátora; likvidátorem může být jen osoba způsobilá být členem statutárního orgánu. Zanikne-li funkce likvidátora ještě před zánikem právnické osoby, povolá příslušný orgán právnické osobě bez zbytečného odkladu nového likvidátora.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 190

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Je-li k likvidaci právnické osoby povoláno několik likvidátorů, tvoří kolektivní orgán.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 191

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Právnické osobě, která vstoupila do likvidace, aniž byl povolán likvidátor podle § 189, jmenuje likvidátora soud, a to i bez návrhu. Soud jmenuje likvidátora i v případě, že sám rozhodl o zrušení právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 192

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jmenoval-li likvidátora soud, poskytnou třetí osoby likvidátorovi součinnost ve stejném rozsahu, v jakém jsou povinny poskytnout ji insolvenčnímu správci.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 193

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Likvidátor nabývá působnosti statutárního orgánu okamžikem svého povolání. Za řádný výkon funkce likvidátor odpovídá stejně jako člen statutárního orgánu.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 194

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Jen soud může odvolat z funkce likvidátora, kterého do funkce jmenoval.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 195

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Odměnu a způsob její výplaty určuje likvidátorovi ten, kdo jej povolal.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 196

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 197

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Likvidátor uspokojí v průběhu likvidace přednostně pohledávky zaměstnanců; to neplatí, je-li právnická osoba v úpadku.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 198

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Likvidátor oznámí vstup právnické osoby do likvidace všem známým věřitelům.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 199

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Likvidátor sestaví ke dni vstupu právnické osoby do likvidace zahajovací rozvahu a soupis jmění právnické osoby.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 200

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

Zjistí-li likvidátor v průběhu likvidace, že právnická osoba je v úpadku, podá bez zbytečného odkladu insolvenční návrh, ledaže se jedná o případ uvedený v § 201.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 201

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jedná-li se o případ podle § 173 odst. 2 a likvidační podstata nepostačuje k splnění všech dluhů, likvidátor z výtěžku uhradí v prvé skupině náklady likvidace, ve druhé skupině ze zůstatku uspokojí pohledávky zaměstnanců a poté hradí ve třetí skupině pohledávky ostatních věřitelů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 202

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Nezdaří-li se v přiměřené době celou likvidační podstatu zpeněžit, vyrovná likvidátor z částečného výtěžku přednostně náklady a pohledávky z první a pak z druhé skupiny, je-li to možné; tím není dotčen § 201 odst. 2. Poté likvidátor nabídne věřitelům pohledávek třetí skupiny likvidační podstatu k převzetí na úhradu dluhů.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 203

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Věřitelům, kteří převezmou likvidační podstatu, náleží každému podíl určený poměrem výše jejich pohledávek; ve zbytku jejich pohledávky zanikají.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 204

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Odmítnou-li všichni věřitelé likvidační podstatu převzít, přechází likvidační podstata dnem zániku právnické osoby na stát; likvidátor to bez zbytečného odkladu oznámí orgánu příslušnému podle jiného zákona.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 205

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Jakmile likvidátor dokončí vše, co předchází naložení s likvidačním zůstatkem nebo předání likvidační podstaty podle § 202 nebo oznámení podle § 204, vyhotoví konečnou zprávu o průběhu likvidace, v níž uvede alespoň, jak bylo s likvidační podstatou naloženo, a popřípadě též návrh na použití likvidačního zůstatku. K témuž dni likvidátor sestaví účetní závěrku. Likvidátor k účetní závěrce připojuje podpisový záznam.

občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 206

Znění: 1. 1. 2027. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Dokud nejsou uspokojena práva všech věřitelů, kteří své pohledávky přihlásili včas podle § 198, nelze vyplácet podíl na likvidačním zůstatku ani ve formě zálohy, ani jej jinak použít.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 34 → D03; zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 40 → D03.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 34, § 40, § 348, § 357, § 365, § 396, § 421, § 435, § 446, § 456. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 187–209. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

D15 — Obchodní korporace – družstvo. Bytové družstvo. Sociální družstvo

Systematika a konkrétní výklad

Družstvo je společenství osob založené za zákonem vymezeným účelem a má odlišný model členství a vnitřní demokracie než akciová společnost. Členský vklad, členství, práva a povinnosti se řídí zákonem a stanovami. Přijetí člena, převod družstevního podílu, vyloučení a zánik členství mají vlastní právní podmínky a ochranné prostředky. Bytové družstvo podléhá zvláštní úpravě související se zajištěním bytových potřeb členů; družstevní podíl není automaticky vlastnictvím konkrétního bytu. Sociální družstvo sleduje zvláštní veřejně prospěšné cíle a má další omezení. Postižení družstevního podílu v exekuci vyžaduje kvalifikovat převoditelnost a relevantní majetková práva.

- **Orgány:** Členská schůze a další orgány vykonávají zákonné a stanovami určené úkoly. Hlasovací a členská rovnost se posuzují v příslušném režimu.
- **Ochrana:** Vyloučení člena a zánik účasti podléhají zákonným podmínkám a přezkumu. Interní předpis nemůže odstranit každou ochranu člena.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Družstevní demokracie nevylučuje ochranu menšiny a zákonná pravidla rozhodování. Členský vklad není kupní cenou bytu. Zánik členství může vyvolat vypořádací nárok, jehož výše a splatnost se řeší zvlášť. Bytové a sociální družstvo mají další omezení a účely, proto nelze jeden vzor stanov bez analýzy použít na všechny druhy.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Členství v družstvu a oddělení členského a vlastnického práva

- **Korporační základ:** Družstvo je zákonem vymezené společenství neuzavřeného počtu osob. Vstup a zánik členství se posuzují podle konkrétního zákonného a stanovami určeného režimu; nejsou vždy totožné s běžným převodem akcie.
- **Členský vklad:** Je třeba odlišit členský příspěvek, základní členský vklad a další možné majetkové povinnosti. Zákon může stanovit rozdílné podmínky pro jednotlivé kategorie a druhy družstev.
- **Bytové družstvo:** Členské postavení spojené s nájmem družstevního bytu se odlišuje od vlastnictví bytové jednotky. Člen nemůže jen z titulu členství nakládat s bytem jako s vlastní nemovitostí.
- **Řízení:** Práva členů a působnost orgánů se určují podle zákona a stanov. Obecná ekonomická rovnost členů není náhradou za posouzení konkrétních hlasovacích, informačních a majetkových oprávnění.

Teoretický podklad: SZK Obchod HP revize1.docx, odstavec 2865. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 552, § 553, § 577, § 727.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Věřitel požaduje prodej bytu družstva, protože dlužník má družstevní podíl.
- **Řešení:** Byt je majetkem družstva; majetek člena představuje podíl a s ním spojená práva. Exekuční způsob se volí podle skutečného předmětu dlužníkova práva.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 552

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 553

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Stanovy družstva obsahují také a) firmu družstva, b) předmět podnikání nebo činnosti, c) výši základního členského vkladu, popřípadě vstupního vkladu, d) způsob a lhůtu pro splnění vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, popřípadě vstupnímu vkladu přistupujícím členem, e) způsob svolání členské schůze a pravidla jejího rozhodování, f) počet členů představenstva a kontrolní komise a délku jejich funkčního období, g) podmínky vzniku členství v družstvu a h) práva a povinnosti člena družstva (dále jen „člen“) a družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 727

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 577

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Členství v družstvu vzniká jen při splnění všech podmínek stanovených tímto zákonem a stanovami, a to a) při založení družstva dnem vzniku družstva, b) dnem rozhodnutí příslušného orgánu družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo c) převodem nebo přechodem družstevního podílu.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 563

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý člen se podílí na základním kapitálu družstva základním členským vkladem.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 582

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Družstvo vydá každému členovi na jeho písemnou žádost a za úhradu nákladů opis nebo výpis údajů ze seznamu členů, které se ho týkají, a to bez zbytečného odkladu od doručení žádosti.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 610

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Členství v družstvu zaniká a) dohodou, b) vystoupením člena, c) vyloučením člena, d) převodem družstevního podílu, e) přechodem družstevního podílu, f) smrtí člena družstva, g) zánikem právnické osoby, která je členem družstva, h) okamžikem, kdy nastávají účinky prohlášení konkursu na majetek člena, i) okamžikem, kdy nastávají účinky schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty člena, jestliže v rozhodnutí o schválení oddlužení insolvenční soud uložil členu vydat družstevní podíl, který slouží jako jeho obydlí, insolvenčnímu správci ke zpeněžení, anebo okamžikem, kdy o zpeněžení družstevního podílu požádal zajištěný věřitel, j) doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li družstevní podíl převoditelný, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením družstevního podílu, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení družstevního podílu po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní mocí rozhodnutí, kterým bylo řízení o zastavení exekuce zastaveno, nebo kterým byl návrh na zastavení exekuce odmítnut nebo zamítnut, nebo k) zánikem pracovního poměru podle § 579 odst. 2, neurčí-li stanovy jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 629

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Orgány družstva jsou a) členská schůze, b) představenstvo, c) kontrolní komise a d) jiné orgány zřízené stanovami.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 758

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Sociálním družstvem je družstvo, které soustavně vyvíjí obecně prospěšné činnosti směřující na podporu sociální soudržnosti za účelem pracovní a sociální integrace znevýhodněných osob do společnosti s přednostním uspokojováním místních potřeb a využíváním místních zdrojů podle místa sídla a působnosti sociálního družstva, zejména v oblasti vytváření pracovních příležitostí, sociálních služeb a zdravotní péče, vzdělávání, bydlení a trvale udržitelného rozvoje.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 554

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Změny stanov nabývají účinnosti dnem, kdy je členská schůze schválila, ledaže plyne ze zákona nebo usnesení členské schůze, že nabývají účinnosti později.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 555

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Ustavující schůzi družstva (dále jen „ustavující schůze“) svolá svolavatel, který předloží zájemcům o založení družstva návrh stanov a rozhodnutí potřebných k založení družstva.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 556

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Na ustavující schůzi může hlasovat zájemce, který projevil vůli stát se členem družstva podáním písemné přihlášky nejpozději do zahájení ustavující schůze, a svolavatel jeho přihlášku neodmítl (dále jen „zájemce“). Jiné osoby mohou být přítomny jen se souhlasem svolavatele, ledaže ustavující schůze rozhodne jinak.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 557

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Ustavující schůzi řídí svolavatel nebo jím pověřená osoba.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 558

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každý zájemce má na ustavující schůzi 1 hlas. O stanovách se hlasuje vždy veřejně.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 559

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zájemce, který nehlasoval pro přijetí stanov, může vzít zpět svoji přihlášku bezprostředně po oznámení výsledků hlasování, jinak toto právo zaniká. Zpětvzetí přihlášky se uvede ve veřejné listině, kterou se osvědčuje průběh ustavující schůze.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.), § 560

Znění: 19. 7. 2024. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Průběh ustavující schůze a rozhodnutí o přijetí stanov se osvědčuje veřejnou listinou, která musí obsahovat schválený text stanov a jejíž přílohou je seznam zakladatelů a písemné prohlášení zakladatelů o převzetí vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu, není-li takové prohlášení zakladatelů již osvědčeno ve veřejné listině o osvědčení průběhu ustavující schůze. Určují-li stanovy bytového družstva, že podmínkou vzniku členství je převzetí nebo splnění vkladové povinnosti také k dalšímu členskému vkladu, je přílohou veřejné listiny také prohlášení zakladatele o převzetí povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 552–773. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

D16 — Právní úprava cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů (pojem a klasifikace cenných papírů, druhy cenných papírů a jejich právní úprava, jejich srovnání z pohledu práv, která jsou do nich vtělena, hospodářský význam jednotlivých druhů cenných papírů)

Systematika a konkrétní výklad

Právní režim cenných papírů vyžaduje nejprve určit vtělené právo a obecný či zvláštní předpis. Účastnické cenné papíry poskytují účast v korporaci, dluhové představují zejména právo na peněžité plnění a jiné druhy mohou opravňovat k vydání zboží či obdobnému výkonu. Listinné a zaknihované nástroje se liší vznikem, evidencí, převodem a prokazováním oprávnění. U zastupitelných papírů je významné hromadné vydání a druhová identita práv. Hospodářská funkce financování či obchodování sama neurčuje zákonnou formu. Úprava převodu a zatížení práva musí být respektována také v exekuci a insolvenci; jinak může být postižen nesprávný majetkový objekt.

- **Listina a evidence:** Listinný a zaknihovaný cenný papír plní obdobné majetkové funkce rozdílnou právní technikou. Digitální kopie listiny není sama zaknihováním.

- **Klasifikace:** Dluhové a účastnické papíry dávají jiné druhy práv. Způsob převodu se určí také podle formy papíru, ne jen hospodářského názvu.
- **Transakce:** Převod, zastavení a výkon práv vyžadují příslušný úkon a případně evidenci. Obchodní dohoda sama nemusí dokončit převod.
- **Praxe:** Před investicí nebo exekucí se zjistí emitent, obsah práva, forma a nositel. Hospodářská hodnota se odlišuje od právní bezvadnosti a vymahatelnosti.

Rozhodná rozlišení a právní následky

- **Klasifikace:** Právo účastnické a pohledávkové má odlišné důsledky.
- **Evidence:** Zaknihování není pouhá elektronická kopie listiny.
- **Exekuce:** Převoditelnost a způsob legitimace ovlivní způsob postižení.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Hospodářská funkce financování či investice neřeší právní kvalifikaci instrumentu. Je třeba zjistit emitenta, vtělené právo, formu, převoditelnost a případná omezení. Účastnické právo se liší od splatné peněžité pohledávky. U exekuce nebo insolvence ovlivní kvalifikace způsob soupisu, ocenění, realizace i prokázání oprávnění věřitele.

Související judikatura rozebraná u jiné otázky

• 29 Cdo 352/2023 — Podepsaná prázdná listina a důkazní břemeno výstavce směnky. Podrobný rozbor a citace: D17.

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Investor zamění potvrzení obchodníka o stavu účtu za listinný cenný papír na doručitele.
- **Řešení:** Určí se, kde je právně veden cenný papír a jaké právo potvrzení skutečně dokládá. Prostý výpis se nestává cenným papírem jen tím, že obsahuje hodnotu portfolia.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.), § 3

Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028. doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování.

(1) Investičními nástroji jsou a) investiční cenné papíry, b) cenné papíry kolektivního investování, c) nástroje peněžního trhu, d) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke kurzu nebo hodnotě cenných papírů, měnovým kurzům, úrokové míře nebo úrokovému výnosu, povolenkám na emise skleníkových plynů, jakož i jiným derivátům, finančním indexům či finančním kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, a ze kterých vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo na dodání věci, k níž se jejich hodnota vztahuje, e) nástroje umožňující přenos úvěrového rizika, f) finanční rozdílové smlouvy, g) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu, h) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, a se kterými se obchoduje na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému popřípadě v organizovaném obchodním systému, s výjimkou velkoobchodních energetických produktů podle čl. 2 bodu 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií obchodovaných v organizovaném obchodním systému, z nichž vyplývá povinnost dodání této komodity, i) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke komoditám a z nichž vyplývá právo na dodání této komodity, které nejsou uvedené v písmenu h), nejsou určené pro obchodní účely a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů, j) opce, futures, swapy, forwardy a jiné nástroje, jejichž hodnota se vztahuje ke klimatickým ukazatelům, přepravním tarifům nebo míře inflace a dalším ekonomickým ukazatelům uveřejněným na úseku oficiální statistiky, a z nichž vyplývá právo na vypořádání v penězích nebo právo alespoň jedné strany zvolit, zda si přeje vypořádání v penězích, nejde-li o vypořádání v penězích z důvodu selhání jedné ze stran derivátu nebo z jiného důvodu předčasného ukončení derivátu, k) nástroje, jejichž hodnota se vztahuje k věcem, právům, dluhům, indexům nebo kvantitativně vyjádřeným ukazatelům, které nejsou uvedené v písmenech a) až j) a mají znaky jiných derivátových investičních nástrojů; zejména jde o ty, které jsou obchodovány na evropském regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému, nebo v organizovaném obchodním systému, a l) povolenky na emise skleníkových plynů.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 514 → D06; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 515 → D06; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 516 → D06; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 517 → D06; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 518 → D06; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 519 → D06; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 520 → D06; občanský zákoník (89/2012 Sb.), § 521 → D06.

Právní opora a časová znění předpisů

občanský zákoník (89/2012 Sb.): § 514–543. Znění: 1. 1. 2027. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

zákon o obchodních korporacích (90/2012 Sb.): § 256–257. Znění: 19. 7. 2024. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (256/2004 Sb.): § 3. Znění: 1. 1. 2027 do 9. 1. 2028. **doložené vyhlášené znění pro rok 2027; budoucí vůči datu zpracování**.

D17 — Vybrané cenné papíry (dluhopisy, směnky, šeky), jejich charakteristika a uplatnění práv do nich inkorporovaných.

Systematika a konkrétní výklad

Dluhopis představuje právo na zákonem a emisními podmínkami vymezené peněžité plnění; prospekt či dohled neznamenají jistotu splácení. Směnka je formální cenný papír s přesně stanovenými náležitostmi a samostatným závazkovým režimem. Rozlišuje se směnka cizí a vlastní, akceptace, rubopis, aval a směnečný postih. Chybějící náležitost může být napravena jen zákonnou výjimkou, nikoli volným výkladem smluvního úmyslu. Blankosměnka vyžaduje posouzení doplňovacího oprávnění a přípustných námitek. Šek má vlastní úpravu a není jen jiným názvem směnky. Proces uplatnění směnečného práva před soudem se odlišuje od hmotněprávního vzniku a převodu závazku.

- **Dluhopis, směnka a šek:** Dluhopis zpravidla ztělesňuje emitentův závazek, směnka formálně vymezený platební závazek a šek platební příkaz v zákonném režimu. Názvy nejsou vzájemné alternativy.
- **Formální znaky:** Směnečné a šekové náležitosti mají zvláštní význam. Chybějící údaj se posoudí včetně zákonných náhrad, nikoli jen podle obecného úmyslu zaplatit.
- **Osoby:** Výstavce, směnečník, avalista a majitel mají různé povinnosti a námitky. Ručení avalem není automaticky běžné občanské ručení.
- **Uplatnění:** Předložení, protest, námitky a promlčení mají vlastní pravidla. Směnečný titul se v řízení nebrání vždy stejně jako běžný smluvní dluh.

Podrobnější rozbor podmínek a postupu

Směnečná formalita chrání jistotu oběhu, ale její právní účinky se určují podle konkrétní náležitosti a zákonné výjimky. Směnečné a kauzální námitky mají jinou povahu a mohou záviset na postavení majitele. Aval není automaticky omezen všemi námitkami běžného ručitele. U šeku je třeba použít článek II směnečného a šekového zákona, nikoli jen pravidla směnky.

Teoretické doplnění a rozhodovací postup

Směnečný závazek, kauza a námitky dlužníka

- **Formální listina:** Směnka potřebuje zákonem určený obsah. Vlastní a cizí směnka mají rozdílnou strukturu platebního slibu nebo příkazu a rozdílná postavení jednotlivých podpisujících osob.
- **Abstraktnost:** Směnečný závazek se odlišuje od hospodářského důvodu, například půjčky nebo zajištění kupní ceny. Abstraktnost však neznamená, že obrana založená na kauzálním vztahu je v každém sporu zakázaná.
- **Námitky:** Záleží na osobě majitele, způsobu nabytí a zákonných podmínkách omezení námitek. U přímých účastníků vztahu a dalšího majitele může být rozsah obrany odlišný; je třeba současně odlišit hmotnou obranu a včasnost procesních námitek.
- **Blankosměnka:** Doplnění chybějících údajů se posuzuje podle vyplňovacího oprávnění a zvláštní ochrany dalšího majitele. Existence podpisu neprokazuje automaticky správnost každého později dopsaného údaje.

Teoretický podklad: SMĚNKY podle Kotáska.docx, odstavec 9. Výklad je přeformulován; konkrétní postup a právní následky jsou ověřovány podle uvedených normativních textů.

Právní opora: zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I: § 1, § 10, § 17, § 75; občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 175.

Judikatura a konkrétní kauzy

Rozsudek Nejvyššího soudu 29 Cdo 352/2023, 30. 06. 2025 — Podepsaná prázdná listina a důkazní břemeno výstavce směnky

Konkrétní dotčená ustanovení

- čl. I § 69 a § 75 zákona č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový
- § 125, § 129 a § 134 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
- **Právní otázka:** Kdo prokazuje tvrzené zneužití podepsané prázdné listiny k vytvoření vlastní směnky.
- **Význam a meze použití:** Výstavce musí prokázat tvrzené zneužití. Odděluje se pravost podpisu, obsah listiny a tvrzení o jejím dodatečném vyplnění; pouhá námitka neobrací automaticky důkazní břemeno na majitele směnky.

Celé publikované právní věty — oficiální právní věty Nejvyššího soudu

> Namítá-li výstavce, že k vytvoření směnky vlastní byla zneužita jím podepsaná prázdná listina, je na něm, aby tuto skutečnost též prokázal.

Ověřená oficiální publikace právních vět NS: https://www.nsoud.cz/pro-verejnost-a-media/tiskove-zpravy/detail/pravni-vety-rozhodnuti-schvalene-na-jednani-obcanskopravniho-a-obchodniho-kolegia-nejvyssiho-soudu-8-dubna-2026

https://rozhodnuti.nsoud.cz/Judikatura/judikatura_ns.nsf/WebSearch/5821BAF1BCCFBFE3C1258CFC00253F56?openDocument

Aplikační situace a odůvodněné řešení

- **Zadání:** Dlužník podepíše blankosměnku a věřitel ji doplní jinak, než bylo ujednáno.
- **Řešení:** Posoudí se dohoda o vyplnění, povaha námitek, postavení nynějšího majitele a důkazní povinnosti. Samotný podpis neřeší přípustnost každého doplnění.

Podstatná ustanovení — celé vybrané odstavce

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 1

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Cizí směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, v kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (směnečníka); 4. údaj splatnosti; 5. údaj místa, kde má být placeno; 6. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 7. datum a místo vystavení směnky; 8. podpis výstavce.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 10

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 75

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 17

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

Dokument uložil B. Hladíková dne 16. 09. 2026 3 / 31 Děkujeme, že používáte Beck–online Kdo je žalován ze směnky, nemůže činit majiteli námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo k dřívějším majitelům, ledaže majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu dlužníka.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 6

Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Dluhopis obsahuje alespoň a) označení „dluhopis“, nejde-li o krytý dluhopis, státní pokladniční poukázku nebo poukázku České národní banky, b) údaj o druhu dluhopisu, který lze uvést i odkazem na emisní podmínky, nejde-li o dluhopis, se kterým není spojeno žádné zvláštní právo, c) údaje identifikující emitenta, d) jmenovitou hodnotu jako dlužnou částku, e) výnos dluhopisu; neobsahuje-li dluhopis výnos dluhopisu, musí být z něho aspoň zřejmé, že dluhopis je bez výnosu nebo kde se lze s tím, jak je výnos určen, seznámit, f) datum nebo jiný okamžik splacení (dále jen „datum splatnosti“) dlužné částky (splacení dluhopisu), případně informaci o tom, že má být dlužná částka splacena splátkami, g) údaje identifikující prvního nabyvatele dluhopisu, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, h) podpis emitenta, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, i) číselné označení dluhopisu, nejde-li o zaknihovaný dluhopis, j) datum emise a k) identifikační označení dluhopisu podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů.

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 9

Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Emisní podmínky obsahují vždy alespoň odkazem na informace a údaje obsažené v prospektu a) informace a údaje uvedené v § 6 odst. 1 písm. a) až f) a j), b) informaci o tom, zda jde o listinný dluhopis, imobilizovaný cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, c) lhůtu pro upisování dluhopisů, d) informaci o tom, jak je výnos dluhopisu určen, nebo že dluhopis je bez výnosu, e) informaci o tom, jak a kde má být dluhopis splacen, včetně případné informace o datu splatnosti a výši jednotlivých splátek, má-li být dlužná částka splacena ve splátkách, f) způsob oznamování konání schůze vlastníků dluhopisů (dále jen „schůze vlastníků“) a způsob uveřejňování a zpřístupňování dalších informací o dluhopisu, g) určení dne, který je rozhodný pro účast na schůzi vlastníků, h) informaci o tom, zda a v jakém rozsahu Česká národní banka vykonává dohled nad emisí dluhopisů a nad jejich emitentem, a i) informaci o tom, že pokud prospekt schvaluje Česká národní banka, 1. posuzuje jej pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, 2. neposuzuje při tom hospodářské výsledky ani finanční situaci emitenta a 3. schválením prospektu se nevyjadřuje k budoucím ziskům emitenta ani k jeho schopnosti splatit jmenovitou hodnotu dluhopisu nebo jeho poměrný výnos.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 11

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Každou směnku, i když nebyla vystavena na řad, lze převést indosamentem (rubopisem).

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. I, § 30

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

(1) Zaplacení směnky může být pro celý směnečný peníz nebo pro jeho část zaručeno směnečným rukojemstvím.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 1

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Šek obsahuje: 1. označení, že jde o šek, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listi na sepsána; 2. bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. jméno toho, kdo má platit (šekovníka); 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. datum a místo vystavení šeku; 6. podpis výstavce.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 3

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> Šek se vystavuje na peněžní ústav (bankéře), u něhož má výstavce pohledávku, a podle ujednání učiněného výslovně nebo mlčky, že výstavce je oprávněn šekem s touto pohledávkou nakládat. Nešetření těchto ustanovení se nedotýká platnosti listiny jako šeku.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.), čl. II § 29

Znění: 1. 1. 2014. doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny.

> (1) Šek, který je vystaven a splatný v témž státě, je třeba předložit k placení do osmi dní.

Text sdílených ustanovení je citován jednou: občanský soudní řád (99/1963 Sb.), § 175 → C61; zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 1 → D13; zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.), § 2 → D13.

Právní opora a časová znění předpisů

zákon o dluhopisech (190/2004 Sb.): § 1–2, § 6, § 9. Znění: 15. 2. 2025 do 9. 1. 2030. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

zákon směnečný a šekový (191/1950 Sb.): § 1, čl. II § 1, čl. II § 3, § 10–11, čl. II § 12, § 17, čl. II § 29, § 30, § 75. Znění: 1. 1. 2014. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.

občanský soudní řád (99/1963 Sb.): § 175. Znění: 1. 9. 2026 do 31. 8. 2027. **doložené znění; nejnovější dostupný normativní podklad, další změny do 1. 5. 2027 nepotvrzeny**.